

Introduction à la science politique

Introduction :

Peut-on vivre dans une société humaine sans activité politique ?

Dès lors que les hommes et les femmes décident de vivre ensemble, il faut nécessairement une organisation. Elle peut être administrative, politique et économique. Mais qu'en est-il de l'organisation politique ? Quelle est la science qui permet aujourd'hui d'étudier cette organisation politique ? S'il y a une science qui peut étudier et expliquer la vie politique d'une nation, c'est la science politique. Certes le droit constitutionnel étudie également quelques aspects de la vie politique d'un état, par exemple le Président de la République, le Parlement, le pouvoir exécutif, les partis politiques, mais également le financement de ces derniers.

La politique se présente comme une activité visant à organiser la vie sociale et à harmoniser les intérêts concurrents en vue d'un bien commun d'une société. Dans chaque état l'activité politique est indispensable et nécessaire. C'est la raison pour laquelle la science politique cherche toujours à expliquer la vie politique, c'est-à-dire les acteurs politiques, le fonctionnement des institutions politiques. Pourquoi une réflexion sur la vie politique ? Ce n'est pas une activité nouvelle. Cette réflexion existait déjà dès la Grèce Antique. En effet, les auteurs grecs s'interrogeaient sur l'activité et la vie politique.

Toute organisation politique de la société est de nos jours dominée par l'existence de l'Etat. En effet, on ne peut parler d'une organisation politique sans Etat. C'est de sa structure que dépend le statut de pouvoir public, c'est-à-dire des institutions politiques. Mais c'est surtout la Constitution qui commande le jeu régulier de la vie politique, c'est-à-dire, la Constitution répartit les pouvoirs entre les différents organes constitutionnels.

Toute société humaine tend vers la forme politique, de même, toute société implique par son existence même, l'accomplissement dans son sein d'une activité régulatrice et coordinatrice afin de permettre la cohésion des membres de la communauté. Toutefois si la fonction politique est inhérente à toute société humaine, cela ne revient cependant pas à affirmer que toute société soit une société politique. Ce que l'on peut dire également, c'est que la vie dans toute société contemporaine s'organise, s'articule, se déroule largement par rapport à l'organisation politique. Celle-ci conditionne désormais les autres domaines de la vie en société (le domaine culturel, financier, économique, etc.). Il y a un lien entre la politique et le monde économique.

L'organisation politique est représentée d'abord par un cadre politique à l'intérieur duquel va se dérouler la vie politique mais également les relations sociales. La question de la légitimité est au cœur de l'exercice du pouvoir. Depuis très longtemps, la question du pouvoir et du politique se pose. La question de savoir d'où vient le droit que certains ont de gouverner. Pourquoi distingue-t-on dans toutes les sociétés humaines, d'un côté des gouvernants, de l'autre des gouvernés ? En définitive, à quoi sert le pouvoir politique dans un état ? De nombreux politologues pensent que le pouvoir, c'est-à-dire le chef, est une nécessité dans une société humaine. Ils ajoutent encore que le pouvoir est indispensable pour donner une certaine cohérence dans une communauté. C'est-à-dire qu'une communauté humaine ne peut vivre sans un chef. Le pouvoir est un bien pour le groupe et pour la communauté car il lui apporte beaucoup de choses. Mais lorsque l'on parle du pouvoir, on fait allusion à la notion de commandement. En résumé, le pouvoir politique serait alors un bien pour toute société humaine. Mais la question de la légitimité est au cœur de l'exercice du pouvoir politique. Il est vrai que dans un état démocratique, comme la France, il ne saurait y avoir de pouvoir sans légitimité. Celle-ci est également indispensable à cet instrument du pouvoir qu'est l'administration.

Toute société humaine est formée d'une part par un certain nombre de communautés naturelles, poursuivant chacune leurs intérêts propres (les entreprises, les organisations syndicales, les Eglises, etc.). Ces communautés ont chacune, à leur tête, une oligarchie qui dirige. D'autre part, toute société

se trouve également confrontée au cours de son histoire à un certain nombre de défis qui peuvent être de natures très diverses (les guerres, les conflits, etc.).

La vie politique française trouve ses racines dans l'histoire de la France. Il est aussi vrai qu'il n'existe pas de société humaine sans règles et sans pouvoir apte à les faire respecter. La vie des Hommes en société suppose nécessairement une certaine forme de pouvoir. Et l'exercice de ce pouvoir politique est confié à différents organes de l'Etat.

1. Objets du cours de l'introduction à la science politique.

Ce cours est essentiellement consacré à l'étude de la vie politique française et de ses acteurs. La science politique est la discipline qui étudie les phénomènes politiques, les acteurs politiques, les partis politiques, les sondages d'opinion, mais également les différentes idéologies (le libéralisme, le socialisme et le communisme). Il existe un lien indissoluble entre la vie politique et la science politique. Si la science politique étudie la vie politique, elle n'est pas la seule science à le faire. Il y a d'autres sciences qui expliquent les phénomènes politiques. Par exemple, le droit constitutionnel étudie également la vie politique. L'objectif poursuivi dans le cadre de ce cours est surtout d'apporter un éclairage sur la vie politique française sans pour autant oublier l'influence de l'Union Européenne (UE). Il est vrai que depuis l'adhésion de la France à cette communauté économique devenue l'UE, les hommes politiques français sont tenus de prendre en considération certaines décisions prises par les institutions de l'UE. Il convient de noter que l'on observe de plus en plus une crise de la représentation politique. Les Français, dans leur majorité, critiquent de manière rigoureuse les hommes politiques pour diverses raisons, notamment la corruption. C'est la raison pour laquelle certaines lois ont été adoptées afin de moraliser la vie politique française.

A l'origine, la vie politique française a longtemps été considérée comme une activité réservée spécialement aux hommes. D'ailleurs le droit de vote en France a été reconnu aux femmes par le général De Gaulle en 1944. Et pourtant, dès la Révolution française, les femmes ont réclamé les mêmes droits que les hommes, en vain. Il a fallu attendre le préambule de la Constitution de 1946, qui pose le principe selon lequel la loi garantie à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

En résumé, il est question dans le cadre de ce cours, d'étudier les conditions d'organisation de la vie politique, les acteurs qui la font vivre, les acteurs politiques, c'est-à-dire les élus, les gouvernants et mêmes les citoyens. En effet, on ne peut pas étudier la vie politique d'une nation sans faire référence aux acteurs, c'est-à-dire à ceux qui animent cette vie politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux politologues et même juristes soutiennent l'idée selon laquelle la connaissance des acteurs est une pièce maîtresse, un élément central de toute étude de la vie politique. Les acteurs de la vie politique sont très nombreux et très divers. On peut les classer en plusieurs catégories. La vie politique offre l'image d'une pyramide. Au sommet de la pyramide, on trouve le personnel politique (les professionnels de la politique). Ensuite viennent les militants, les sympathisants, etc. S'agissant de la vie politique moderne en France, dont le départ commence à partir de la fin de l'Ancien Régime. En effet, la Révolution française marque inévitablement un véritable changement dans plusieurs secteurs, y compris celui de la politique. Mais la vie politique française n'est pas née avec la réunion des Etats Généraux. L'Ancien Régime a connu également une activité politique. Mais les formes et les conditions étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, il y avait en quelque sorte deux types de vie politiques : une vie politique dite officielle, c'est-à-dire organisée, et qui s'exprime par le canal des institutions créées à cette fin ; et une autre vie politique, que l'on qualifiait à l'époque d'officieuse, indépendante des organes du pouvoir. En réalité, il s'agissait des mouvements spontanés de l'opinion politique (contestations contre le régime). Ce que l'on peut dire également, c'est que la Révolution a dû inventer tout un ensemble de règles, et ces règles se sont fixées progressivement. Tenue d'innover par rapport aux traditions politiques de l'Ancien Régime, la Révolution va engager une réforme en profondeur sur le plan. Dès les premiers mois, la vie politique française va s'organiser

autour de quelques grands principes fondamentaux qui forment un régime démocratique : consultation de l'opinion publique (référendum), désignation de représentants par voie d'élection, délibération au sein des assemblées pour permettre l'exercice des libertés nécessaires à toute vie politique (liberté d'opinion, de réunion).

L'histoire de la vie politique française n'a cessé de graviter autour de ces grands principes. Les élections avaient essentiellement pour objet de désigner les représentants de la nation. C'est au niveau de cette représentation que la vie politique trouve son centre le plus actif et son expression la plus achevée. En effet, les assemblées parlementaires sont le carrefour de toute vie politique. Elles sont aussi la source du pouvoir et de la décision. En réalité c'est vers elles que convergent les pressions, les sollicitations, les doléances des citoyens. C'est la raison pour laquelle les parlementaires sont de tout temps interpellés par les citoyens.

2. Droit et politique.

Quel est le rapport entre le droit et la politique ? La politique est-elle saisie par le droit, par les règles juridiques ?

Le droit c'est la vie. Une société organisée ne peut pas fonctionner sans règles juridiques. Le problème des rapports entre le droit et la politique est très complexe. Et la complexité des rapports entre le droit et la politique se trouve également au centre de multiples interrogations. Le droit est l'un des instruments privilégiés du pouvoir politique dans sa fonction créatrice d'ordre. Les Hommes politiques adoptent des textes, notamment de loi, pour faire de telle sorte que l'ordre puisse régner au sein de la communauté. Mais pour assurer l'ordre, le pouvoir politique se sert des institutions (la police, la gendarmerie, etc.). D'une manière générale, s'agissant de la vie politique française, il est possible de souligner que « la juridicisation » de la vie politique, est aujourd'hui un phénomène réel. Par exemple, la parité, dont le principe figure désormais dans la Constitution, la limitation du cumul des mandats.

L'encadrement de la vie politique par des règles juridiques est une très bonne chose tant pour les citoyens, qui commencent à se lasser de la politique, mais aussi pour les Hommes politiques eux-mêmes.

Historiquement, le droit a toujours été considéré comme second par rapport à la politique, comme un moyen, un accessoire, pour la simple et bonne raison que la politique pouvait y déroger librement. Aucun domaine de la vie sociale n'échappe aujourd'hui aux règles juridiques. Si, traditionnellement, la règle de droit est posée par le pouvoir politique (le Parlement), aujourd'hui il est possible de souligner que ce rôle s'est inversé. Pourquoi ? Simplement car la place de l'autorité publique dans la production de la norme juridique s'est progressivement affaiblie. L'encadrement de la vie politique par des règles juridiques est indispensable dans une société démocratique. La vie politique s'exerce dans un cadre institutionnel et l'on songe en premier lieu aux constitutions. En effet, elles placent le cadre de la vie politique et lui assigne ses règles. Elles dessinent également ses limites, plus ou moins étroites. Par exemple, qui peut être électeur ? Quelles sont les conditions à remplir pour être électeur ? Les constitutions déterminent les temps forts de la vie politique en mesurant la durée des pouvoirs, le rythme et la fréquence de leur renouvellement. Elles instituent les pouvoirs et agencent le mécanisme de leurs relations. Elles peuvent aussi, dans certains pays, circonscrire (donner des limites) le champ de la vie politique en précisant la compétence des pouvoirs publics. En dehors des constitutions, on peut ajouter d'autres textes qui fixent également les traits fondamentaux de la vie politique. Par exemple : les lois électorales.

Le droit instaure des règles dans le comportement social. Le droit n'est donc pas seulement l'instrument du pouvoir politique mais de toute forme de pouvoir. Le droit est à la fois la légalité et la légitimité fondamentale. C'est pourquoi dans le domaine du politique, il y a toujours des règles écrites ou non-écrites qui définissent le fonctionnement du pouvoir. Le pouvoir politique est en réalité une construction juridique, à tel point que son exercice obéit à des principes et à des règles qui lui

imposent des contraintes mais également des limites. Le droit a aussi pour mission fondamentale de régir l'organisation de l'Etat, de définir son régime politique, de fixer sa structure gouvernementale, de régler ses rapports avec les autres Etats.

La question qui se pose est celle de savoir quel est le droit qui régit l'activité politique. Est-ce qu'il s'agit du droit privé, droit civil, droit pénal ou encore du droit public ?

S'agissant des acteurs politiques, d'une manière générale, un Homme politique, ou encore un acteur politique, agit dans un intérêt public. Il doit participer à la gestion d'une mission d'intérêt général, mais il peut aussi agir dans un intérêt strictement privé. Il est certain, lorsqu'un homme politique agit dans l'intérêt public, c'est-à-dire en qualité d'Homme public, qu'il entre dans le domaine d'application du droit public. C'est le cas du Président de la République ou encore du Premier Ministre, qui sont investis d'une charge officielle et qui remplissent une fonction publique. Dans ce cas, il serait impossible de leur appliquer les règles du droit privé en raison de leur statut mais surtout de leur fonction.

En revanche, lorsqu'un homme politique agit dans un intérêt purement privé, l'application des règles de droit privé ne doit pas poser de problème, en principe. Pourquoi ? Simplement parce qu'il agit comme un simple particulier, un citoyen, et non comme une personne investie d'une charge publique. En effet, la différence est très nette entre la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire les affaires de l'Etat, et la gestion des affaires strictement privées.

S'agissant des rapports entre le droit et la politique, il convient de noter que depuis quelques années, les Hommes politiques sont désormais jugés à la fois par les juridictions pénales et par les juridictions civiles.

La politique et le droit sont aujourd'hui liés en raison de la place que le juge occupe de plus en plus en condamnant certains acteurs politiques. Le droit a pour finalité de réguler la vie politique, de l'encadrer. La « juridicisation » de la vie politique est aujourd'hui un phénomène réel et le rôle du juge s'est profondément inclus. Il est devenu un acteur essentiel pour la vie politique. En réalité, le droit et la politique tendent vers la même finalité. Il n'y a pas de concurrence entre la politique et le droit. Le droit tend à établir un ordre social harmonieux et à régler les rapports sociaux afin qu'il y ait la paix.

St *augustin* nous dit que l'apparition d'un groupe nombreux d'hommes crée des droits des obligations dont il faut assurer le respect. C'est ce qui justifie le recours à un chef/un dirigeant.

« La nature ne donne pas par elle-même aucun pouvoir à l'Homme sur les autres Hommes, puisqu'ils sont égaux en raison de leur création et de leur filiation divine. » - *Saint Augustin*.

Il estime qu'entre les êtres égaux et libres, tous appelés à la même destinée céleste, l'existence du pouvoir est un scandale. Selon *Saint Augustin*, le pouvoir est d'origine divine et celui qui l'exerce est tenu de respecter certaines conditions pour demeurer légitime. Le pouvoir, selon SA, doit d'abord viser la justice. Car les citoyens attendent d'un détenteur du pouvoir la justice, le bien commun. Faute d'être juste, le pouvoir disqualifie le détenteur, le titulaire.

St Thomas d'Aquin insiste d'abord sur la nécessité rationnelle de l'existence du pouvoir politique. Car celui-ci dans son rôle est irremplaçable. Il y a aussi une origine divine du pouvoir politique.

Tous ces auteurs partaient de Dieu pour expliquer l'existence d'un pouvoir politique. Le détenteur du pouvoir politique doit pratiquer la justice entre les citoyens pour éviter qu'il y ait des discriminations. Dans une société, lorsqu'il y a des querelles, des conflits, des divisions, lorsque les citoyens n'arrivent pas à s'entendre cela peut créer des conflits internes.

En définitive, la politique signifie généralement l'art de régler les affaires de la Cité, de diriger les affaires de l'Etat et l'art de gouverner. La politique est aujourd'hui saisie tant par le droit public que par

le droit privée. En effet, le fonctionnement du système politique, ou de tout système politique, dépend désormais de la manière dont fonctionnent un certain nombre de mécanismes juridiques. C'est la raison pour laquelle toute activité politique doit respecter les normes juridiques préétablies. Elle doit s'exercer dans le cadre d'un Etat de droit, démocratique, même si dans la majorité des cas les règles juridiques sont fixées par les autorités politiques. C'est aussi la raison pour laquelle parler de la soumission de la politique ou encore des Hommes politiques au droit peut paraître comme une véritable provocation.

3. La société et la politique.

On ne peut pas étudier la politique d'un Etat donné (France, Allemagne, etc.) sans pour autant dire ce que l'on entend réellement par le mot société. Le mot société a donné lieu à plusieurs définitions et est bien connu des citoyens. Pour autant le terme de société est particulièrement difficile à définir puisqu'il comprend les relations entre les individus, les citoyens d'une part et d'autre part il s'agit d'une véritable institution.

Avant d'étudier le mot société, il convient tout d'abord de différencier la communauté de la société. La société est une notion vaste et large qui peut englober plusieurs communautés. La société, selon les sociologues allemands, permet d'établir les caractères fondamentaux de l'organisation des groupes socio-humains. La société, pour les Anciens, comme pour les chrétiens du Moyen-Âge était avant tout construite comme un ordre social. Ordre social dans lequel chaque citoyen avait une place déterminée par sa naissance, son activité, son travail, son statut social. C'est la raison pour laquelle certains auteurs estiment que l'Homme considéré comme un animal politique et social n'est en fait que la part humaine d'un monde organisé et ordonné. C'est à partir du XVIIIème siècle, dans l'œuvre de Thomas Hobbes, que l'on retrouve, pour la première fois, la définition du mot société civile. En effet, Thomas Hobbes veut instituer le social en distinguant une société civilisée, organisée et structurée par l'existence d'un pouvoir politique pourvoyeur de paix, de l'état de nature qui est, selon lui, l'état de la vie humaine individualisée. Pour Thomas Hobbes, afin de sortir de cet état de guerre qui se résout par la loi du plus fort, les individus libres vont passer un contrat social et de cette manière, instituer une société civile. A la fin du XVIIIème siècle, John Locke introduit un élément nouveau dans la définition de la société civile. Il complète la définition de Thomas Hobbes avec la propriété. Pour John Locke, la société civile apparaît comme le lieu de la propriété et des échanges (commerciaux) et l'Etat a pour fonction principale d'assurer la protection des intérêts collectifs. Cette esquisse de différenciation annonce l'émergence d'une double conception de la société civile. D'un côté, il y a une société civile issue du contrat social, et qui est en même temps l'incarnation de l'intérêt général, et de l'autre une société civile économique, lieu des échanges commerciaux ou des intérêts particuliers. Cette double origine de la société civile reste présente aujourd'hui encore dans les différentes conceptions de la société. D'un côté la société est conçue comme un espace purement privé réservé aux relations sociales interindividuelles. De l'autre côté, la société civile est conçue comme une sphère publique et comme le lieu par excellence du débat politique et de l'activité politique.

4. Le pouvoir politique et la société.

Qu'est-ce qui est politique dans une société ?

Dans l'optique maximaliste, tout est politique. Cela signifie que toute activité humaine peut être qualifiée de politique. Pour deux auteurs, Michel Crozier et Erhard Friedberg, il déclare : « tout est politique puisque le pouvoir est partout ».

En revanche, pour Michel Foucault : « toute activité, même si elle n'est pas a priori qualifiée comme étant politique, le devient car elle contribue à transmettre les valeurs que le système politique doit allouer pour permettre la cohésion sociale ».

Par exemple, une manifestation sportive peut activer l'attachement des citoyens à leur Etat (la Coupe du monde), et cette activité peut devenir politique. En réalité, tout est politique mais on peut aussi dire que tout ne peut pas être politique. Certains problèmes peuvent plus ou moins être politisés selon les époques, les Etats. Par exemple, longtemps, en Occident, la question des rapports hommes-femmes n'était pas considérée comme politique.

Dans tout groupe humain, on peut observer une certaine division des membres en deux catégories : ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Cet aspect exprime l'existence du pouvoir.

Par exemple, un ou plusieurs individus s'imposent à l'ensemble du groupe et ce phénomène est observable aussi bien dans une classe donnée ou encore dans un groupe d'enfants. Il en est de même au sein de la société globale. Ce phénomène concerne alors le pouvoir politique de l'Etat. Le phénomène par lequel, une ou plusieurs personnes, obtiennent d'une ou plusieurs autres un comportement désiré exprime le pouvoir, le commandement. Le pouvoir se manifeste d'abord par la crainte et le commandement et par la domination de ceux qui gouvernent. Cette domination peut être fondée sur une diversité d'éléments comme la crainte des Dieux, la nécessité de survivre. Mais en ce sens, le phénomène du pouvoir ne peut être qualifié de politique. En effet, pour que le pouvoir puisse être qualifié de pouvoir politique, il est nécessaire que d'autres éléments soient réunis. Le phénomène de pouvoir existe dans chaque cellule de la société.

Par exemple, dans une famille quelconque, il y a inévitablement un chef de famille et chef de famille détient le pouvoir de décision dans l'intérêt des membres de la famille. Lorsqu'il concerne l'ensemble de la collectivité, du groupe social, il est qualifié alors de politique. Par conséquent, le pouvoir politique porte alors la responsabilité du devenir et des intérêts du groupe. C'est pourquoi il doit disposer des moyens matériels pour imposer ses décisions. Pour être légitime, ce pouvoir doit reposer nécessairement sur le consentement plus ou moins direct des membres du groupe. C'est le raison pour laquelle, d'une manière générale, la politique doit être l'expression des membres de ce groupe, de cette communauté.

Ce qu'il faut ajouter, c'est que le pouvoir politique est un phénomène que l'on rencontre dans toutes les sociétés humaines. Ce pouvoir est profondément enraciné dans les pays occidentaux. Ce pouvoir est exercé par une équipe restreinte appelée dirigeants. En définitive, le système politique d'une société est le lieu où l'on prend des décisions importantes qui ont des effets sur les conditions de l'existence de l'Homme. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux sont aujourd'hui dotés d'un système politique qui peut être différent d'un Etat à un autre. Et dans ces systèmes politiques, la constitution (qui est considérée comme la norme fondamentale) fixe un certain nombre de règles, de conditions pour permettre une activité politique normale. Dans un Etat démocratique, tous les citoyens sans distinctions ont le droit (s'ils remplissent les conditions) d'être candidat à une élection, d'être éligible, de participer à la gestion de la vie en collectivité. C'est la raison pour laquelle il y a, dans toutes les démocraties occidentales, une équipe restreinte qui prend des décisions au nom de citoyens. Il s'agit plus particulièrement du Président de la République, des membres du Gouvernement et enfin des Parlementaires. Il faut ajouter aussi les élus locaux qui jouent également un rôle important au niveau local.

Tous les citoyens peuvent participer à la vie politique. Au terme de l'article 3 de la Constitution de 1958 : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. »

Le principe de la participation des citoyens à la vie politique est désormais proclamé. Toutefois, la relation complexe entre les institutions politiques et leur support social nous amène une fois de plus au problème de fond de la légitimité du pouvoir politique. Les institutions ayant des fonctions de coordination, de décision, et d'administration de l'espace public sont les composantes majeures du système politique. Il faut ajouter aussi les normes constitutionnelles et juridiques de l'Etat de droit par lesquelles sont limitées, tant la sphère d'action du pouvoir public que la sphère de la liberté individuelles, représentent le fondement des régimes démocratiques modernes. La participation des citoyens à la prise de décision politique sous leurs différentes formes représente un élément essentiel

pour le système démocratique. Mais cette participation dépend non seulement du cadre juridique et institutionnel, mais aussi des représentations, c'est-à-dire, des institutions publiques, des acteurs politiques, et des politiques publiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les citoyens sont aujourd'hui considérés comme étant des acteurs socio-intégrés dans un cadre politique déterminé et réglementé.

5. Le territoire et la politique.

La définition de l'Etat n'est possible que si la population, le territoire et la souveraineté sont réunis.

Le terme territoire est une notion clé de toute organisation humaine. Le territoire est présenté traditionnellement comme un élément constitutif de l'Etat avec la population et la puissance publique. Il est même une condition déterminante de l'existence de l'Etat. En effet, sur le plan juridique, un Etat qui n'a pas de territoire ne peut être qualifié d'Etat. Condition de l'existence de l'Etat, le territoire est aussi un élément de l'organisation de l'Etat.

Mais quel rapport entre le territoire et la politique ?

Peut-on réellement parler d'une activité politique sans territoire, sans Etat ?

La réponse négative s'impose. Le territoire représente le cadre géographique de l'exercice du pouvoir politique. En science politique, il n'existe pas d'Etat sans base territoriale. C'est la raison pour laquelle le territoire est traditionnellement un objet ou un enjeu de pouvoir. Il est le lieu par excellence où s'exerce l'activité politique.

En résumé, la politique s'exerce dans un cadre déterminé qui est généralement celui de l'Etat. Elle s'adresse à un groupe, qui est lui aussi limité : la collectivité, formée par les habitants du pays. La politique apparaît donc conditionnée par un certain nombre d'éléments et de facteurs. Les facteurs sont naturellement nombreux et complexes. Par exemple, la terre est le cadre de l'exercice du pouvoir politique. La population française est établie sur un territoire, un espace délimité par des frontières avec l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, Monaco, Andorre, l'Espagne, le Luxembourg. Sans territoire le pouvoir de l'Etat ne peut s'exercer et par conséquent le pouvoir politique non plus. Il est vrai qu'un Etat qui perd son territoire n'est plus un Etat.

6. La notion de politique.

Qu'est-ce que la politique ?

La notion de politique est l'une des notions les plus controversées en science politique, en sociologie mais également en droit. Parce que la définition de cette notion a donné lieu à de nombreuses divergences entre les politologues, les sociologues et les juristes. La notion de politique n'est pas non plus inconnue des citoyens. Mais très peu d'entre eux ne savent pas ce que l'on entend par la politique. Il est difficile, pour un homme politique comme pour un citoyen, de définir la notion de politique.

6-1. Définition de la notion de politique.

Le terme politique trouve ses origines dans le mot grec *polis* qui signifiait, dans le monde antique, « l'Etat-Cité ». La Cité étant vue comme une organisation autonome. La politique ne se définit pas par un ensemble de secteurs ou de problèmes puisque n'importe quelle activité dans la société peut devenir politique. Mais la politique se définit aussi comme un art de l'action et de la décision. Etymologiquement, l'adjectif politique dérive du grec *politikos*, c'est qui a trait avec la polis, c'est-à-dire la Cité. On dirait aujourd'hui l'Etat, entendu au sens d'une communauté humaine organisée soumise à un pouvoir suprême qui s'exerce précisément à la dimension du groupe humain. Aristote met l'accent sur l'idée d'une communauté politique. C'est-à-dire le rassemblement d'individus, de

citoyens dans un mouvement politique.

Le concept de politique renvoie aussi à une dynamique de « vivre-ensemble ». Mais le « vivre-ensemble » renvoie au pouvoir que les individus et les groupes exercent entre eux et les uns sur les autres. Autrement dit, il y a politique dès lors qu'une collectivité humaine agit ou encore veut agir collectivement. La politique correspond à la notion de politics en anglais, c'est-à-dire l'ensemble des activités politiques. Dans un sens plus restreint, plus étroit, la notion même de politique vise l'action d'un élu, d'un représentant, d'un ministre, d'un chef d'état, ou encore d'un chef de parti politique. D'autant plus que la politique se déroule dans divers lieux institués comme le Parlement, le Conseil des Ministres, le Conseil Municipal, le Conseil Régional, etc.

Dans le sens courant, la portée de la politique est souvent réduite aux actions des seuls représentants politiques élus ou candidats à des fonctions parlementaires, exécutives considérées comme formant le monde politique.

C'est quoi le monde politique ? C'est une expression à éviter car elle n'a pas de sens.

On peut aussi se demander si la politique est un métier, un art, une science ou encore une technique. Il est certain que la politique ne peut pas être une science, du moins au sens des sciences sociales. La notion de politique est une notion que l'on peut qualifier de notion à « géométrie variable ». Elle souffre de l'absence d'une définition claire et précise. En effet, chaque auteur a essayé de proposer sa propre définition de la notion de politique. Plusieurs définitions sont alors proposées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'origine, le mot « politique » désignait, dans l'Antiquité grecque, les affaires de la Cité. Plusieurs auteurs, politologues, juristes et philosophes ont essayé de définir la notion de politique sans pour autant faire l'unanimité. Par exemple, c'est le cas de Raymond Aron qui pense que la politique est à la fois une action ou un projet d'action et un domaine spécialisé dans lequel les actions s'affrontent, se combattent mutuellement et où finalement l'une d'elles triomphe. Cette définition n'est pas acceptée par les autres auteurs.

Pourquoi ? Pour Aron, la politique c'est l'activité de ceux qui font de la politique, c'est-à-dire les Hommes politiques, les partis politiques mais aussi les citoyens lorsqu'ils deviennent des militants. Et elle permet la compétition entre les individus et les groupes pour conquérir le pouvoir de l'Etat. Max Weber estime, quant à lui, que la politique est l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influer sur la répartition du pouvoir soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un Etat.

En revanche, pour Paul Valéry : « la politique c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. ».

Mais d'une manière générale, la politique peut être synonyme de gestion. Le mot politique est parfois employé pour désigner un domaine d'activité. Par exemple, la politique des transports, la politique scolaire, la politique de l'énergie, la politique de la santé publique. Il est possible de dire que la notion de politique est une notion très ambiguë. C'est une notion que l'on peut utiliser au masculin ou au féminin.

6-2. La distinction entre la politique et le politique.

La politique au féminin désigne le plus souvent une action, le programme d'un gouvernement ou encore d'un Etat. Mais traditionnellement, quand on parle de la politique, il s'agit plus précisément de l'exercice du pouvoir par les Hommes politiques. C'est dans ce sens, qu'est souvent perçu et considéré comme étant un lieu de conflit, de compétition entre les différents acteurs politiques. Dans ce cas précis, la politique devient alors un espace spécifique de compétition, mais aussi de la conquête du pouvoir. Pour certains auteurs, la politique peut désigner les affaires de l'Etat. Elle renvoie à ce qui est relatif à l'organisation du pouvoir politique dans un Etat. Dans ce cas, la politique fait

référence à l'activité de ceux qui exercent le pouvoir ou qui souhaitent le conquérir.

Au masculin, l'expression « le politique » désigne avant tout l'acteur politique, c'est-à-dire un professionnel de la politique. Il peut s'agir d'un homme ou encore d'une femme. Par exemple, c'est le cas du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres, des maires. En revanche, le préfet du département n'est pas un homme politique et il ne peut pas l'être par sa fonction, son statut. En effet, celui-ci le lui interdit. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme étant un homme politique au même titre qu'un ministre. Par exemple, en France, les Parlementaires sont considérés comme étant des Hommes politiques sans distinction de sexe. Mais pour Aristote, l'Homme politique est l'Homme prudent, avisé, prévoyant, celui qui sent le moment opportun pour accomplir l'action.

En définitive, il est possible de souligner que le politique, en réalité, ne représente qu'un aspect constitutif de la réalité sociale, tandis que la politique est l'activité courante de la gestion, des choix, des décisions. La politique, en tant qu'activité spécifique, doit répondre à un besoin social. C'est la raison pour laquelle elle est considérée aussi comme une fonction sociale d'intégration, mais également de règlement de conflit. C'est pourquoi, dans une société, il est normal que les dirigeants prennent des décisions afin qu'il y ait la paix au sein de la communauté, de la collectivité.

Quel rapport entre la politique et le pouvoir ?

Le mot politique peut avoir plusieurs sens et tout dépend de la signification que l'on lui donne. Tandis que le pouvoir est un phénomène courant que l'on rencontre dans les familles, dans les entreprises, dans les Eglises, mais également dans les communautés. Par exemple, il existe un pouvoir économique, un pouvoir financier, et même un pouvoir culturel.

7. La politique et la religion.

Quel rapport entre la politique et la religion ?

Historiquement, la religion et la politique ont souvent des relations conflictuelles. Mais la religion et la morale font le plus souvent partie des moyens utilisés par le pouvoir politique dans sa fonction du maintien de l'ordre. Il est vrai qu'en cas de conflit interne, les dirigeants ont tendance à solliciter l'avis de quelques dignitaires religieux. Il est aussi vrai que le pouvoir politique est fréquemment à la recherche du soutien populaire. Les rapports entre l'Eglise et l'Etat vont de la séparation de principe à la reconnaissance d'une Eglise dominante qui est parfois intégrée au sein de l'appareil de l'Etat.

La religion et la politique n'ont jamais fait bon ménage dans la société française. Les guerres de religion en sont en grande partie la cause.

Deux pays sont marqués par une tradition de religion dominante. Il s'agit de l'Italie et de l'Angleterre. En Italie, cette domination a été à la fois sociologique, institutionnelle et politique tandis qu'en Angleterre, le statut officiel de l'Eglise anglicane donnait à celle-ci une prééminence par rapport à l'Eglise catholique.

Cette position particulière de l'Eglise anglicane a donné l'occasion à certains auteurs de dire qu'elle est en quelque sorte la religion dominante. Aujourd'hui, la situation de l'Eglise anglicane n'est plus la même, même si la Reine était considérée comme le chef.

S'agissant de l'Italie, la situation est un peu différente en raison de l'influence de la religion et de l'Eglise catholique. L'Eglise catholique, par son histoire, son implantation géographique, son monopole (95% des Italiens se disent catholiques) a exercé une influence prédominante. C'est le cas également dans certains pays musulmans où l'Islam est considéré comme une religion d'Etat (Arabie Saoudite,

Iran, etc.). En Italie, la relation entre l'Eglise et l'Etat s'est placée sous le signe du conflit. Il y a eu de nombreux conflits entre les deux qui se sont apaisés avec le temps. Au moment de la rédaction de la constitution italienne de 1947, les constituants ont cherché à concilier la tradition de séparation de l'Eglise et de l'Etat voulue par les pères de l'unité italienne. Ils voulaient une Eglise libre dans un Etat libre d'où la formulation de l'article 7 de la constitution italienne qui affirme que : « L'Etat et l'Eglise catholique sont chacun dans son ordre indépendants et souverains. ».

En Allemagne, les rapports entre l'Etat et l'Eglise sont à la fois caractérisés par le pluralisme religieux mais également par l'équilibre entre les différentes confessions. Il y a un lien juridique et financier important qui persiste jusqu'aujourd'hui entre l'Etat et les membres des Eglises.

En France, longtemps le problème des relations entre l'Etat et l'Eglise catholique dominait de façon exclusive la vie politique.

La religion a joué un rôle fondamental dans l'élaboration de la politique des Etats. Elle a été étroitement liée à la politique.

En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, les effondrements de la société civile ont une origine religieuse. En France, lors des attentats, le Président avait convoqué tous les responsables religieux pour échanger et voir comment régler ce problème. La religion, même en temps de crise, joue un rôle non négligeable. En Afrique noire francophone, après la conférence de la Baule dans les années 1990, il y a eu un mouvement et ces pays ont organisé plusieurs conférences nationales. Ces conférences étaient des messes qui avaient pour objectif de trouver des solutions aux différentes crises que traversait le continent africain. Ces conférences nationales ont été présidées par les évêques. Cela montre bien que l'on peut faire appel à la religion pour trouver des solutions aux problèmes.

La religion, tout au moins la religion chrétienne, a toujours été un facteur d'intégration. D'une manière générale, les rapports entre la religion et la politique ont souvent été conflictuels. Pour certains auteurs, notamment Martin Luther ou Joseph de Maistre, la religion doit avoir une supériorité absolue sur la politique.

En revanche, Machiavel, Montesquieu, Hobbes et Rousseau pensent que la politique doit primer sur la religion et cette dernière doit être cantonnée dans sa fonction sociale.

Il y a un dernier courant de pensée, qualifié de radical. Il critique de manière très ferme la religion car selon ce courant, elle est à l'origine de l'aliénation de l'Homme. Ce courant de pensée est porté par des auteurs comme Karl Marx, Auguste Comte et Proudhon.

En dépit des relations entretenues par les Eglises et leurs Etats respectives, on observe de nos jours une baisse considérable de l'influence sociale et idéologique des Eglises. Benjamin Constant préconise la séparation stricte, radicale, entre la religion et la politique. Il estime que la religion est une affaire personnelle, elle relève de la vie privée d'une personne.

Les rapports entre l'Eglise et la politique. De Machiavel à Gramsci, la plupart des grands penseurs politiques modernes se sont interrogés sur les rapports souvent conflictuels entre la religion et la politique en apportant ce problème complexe des réponses plus ou moins élaborées, généralement très différentes et parfois radicalement opposées. D'une manière schématique, on peut distinguer quatre conceptions principales qui se sont manifestées entre le XVIème et le XXème siècle :

- La première conception reste marquée par l'idéal de la chrétienté médiéval consiste à affirmer la supériorité absolue de la religion sur la politique et la subordonner étroitement cette dernière à cette première. Elle est illustrée par les réformateurs protestants (Luther et Calvin) et par des penseurs

catholiques (Bossuet et Joseph de Maistre).

- La deuxième conception affirme, au contraire, la primauté de la politique sur la religion et donc la soumission de celle-ci à celle-là en réduisant la religion à sa fonction sociale. Cette conception est soutenue par Machiavel et Montesquieu, mais avec une certaine prudence.

- En réaction à la deuxième conception, la troisième conception est née. Elle peut être qualifiée de libérale. Elle consiste à séparer systématiquement la religion de la politique afin d'éviter tout conflit. Dans un premier temps, cette conception était esquissée par John Locke. Elle a ensuite été développée par les pères du libéralisme politique (Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville).

- A partir du XIXème siècle, une dernière conception apparaît. Elle est résolument critique à l'égard de la religion mais également de son rôle au sein de la société. Ce courant est défendu par des socialistes utopiques notamment Saint-Simon, Proudhon ou Auguste Comte. Ces auteurs vont critiquer les formes religieuses traditionnelles tout en proposant une nouvelle religion d'inspiration laïque adaptée aux besoins de la société industrielle et scientifique. Ensuite, il y a eu Karl Marx et Engels qui vont se livrer à une critique radicale de la religion considérée comme aliénante. C'est la raison pour laquelle ils vont proposer sa disparition pure et simple.

Au-delà de ces différentes théories concernant les relations entre la religion et la politique, Benjamin Constant occupe une place particulièrement importante et originale pour son époque. Il est l'un des rares penseurs politiques modernes, si non le seul, qui a étudié sérieusement le phénomène religieux et qui a essayé de proposer une solution pour éviter les conflits entre la religion, l'Etat et la politique. En d'autres termes, il est le premier penseur politique à proposer une théorie élaborée de la séparation stricte de la religion et de la politique en réclamant une entière liberté religieuse et en soulignant l'incompétence du pouvoir politique dans le domaine religieux. Benjamin Constant soutient l'idée selon laquelle l'Homme politique n'a rien à faire avec la religion. Cela ne l'empêche pas de pratiquer sa religion dans le cadre privé. Benjamin Constant préconise donc une séparation stricte et une indépendance totale de la religion vis-à-vis de la politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a toujours refusé toute alliance entre la religion et le pouvoir politique. Il estime que la religion et l'Etat sont deux choses parfaitement distinctes. Par conséquent, il est totalement opposé à l'idée d'une religion d'Etat ou encore d'une religion soutenue par l'Etat. Historiquement, la pensée de Benjamin Constant est considérée comme étant originale car l'auteur estime que la religion ne doit, en aucune manière, être dépendante de l'autorité politique. En définitive, on peut dire que de nombreux Etats appliquent aujourd'hui les théories de Benjamin Constant qui consiste à séparer la religion et la politique. C'est le cas de la France avec la loi du 9 décembre 1905 de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais il existe encore aujourd'hui de nombreux Etats qui ignorent cette séparation malgré quelques tentatives de laïcisation (l'Inde et le Pakistan par exemple). C'est le cas des pays musulmans en raison de la nature particulière de l'Islam qui est considérée comme étant la religion d'Etat.

Chapitre 1 : La notion de pouvoir politique.

Le pouvoir est une notion « générique » qui n'a pas seulement pour objet la politique. Le pouvoir est un phénomène omniprésent, en effet on le rencontre dans toutes les dimensions de la vie quotidienne et sous les formes les plus diverses. Le pouvoir se rencontre également dans la famille, les Eglises, les entreprises, mais, paradoxalement, des recherches portant sur la notion de pouvoir, malgré leur quantité et leur qualité, révèlent l'impossibilité ou la difficulté de définir la notion de pouvoir.

Qu'est-ce qu'un pouvoir ? Quels sont les détenteurs du pouvoir ?

La notion souffre de l'absence d'une définition claire et précise. Expliquant cette absence de définition unique de la notion de pouvoir, Marie-Claude Bartholy et Jean-Pierre Despin écrivaient : « toute

définition du pouvoir recouvre une conception de l'Homme et de la société et surtout une option politique... ».

On parle volontiers de pouvoir social, culturel, économique ou encore politique. Comment sait-on qu'une action ou une inaction peut être l'expression du pouvoir ? Pourquoi les individus consentent-ils à se soumettre au pouvoir des autres ?

Le pouvoir a toujours interpellé les philosophes, les politiques et même les précurseurs de la science politique. En effet, plusieurs travaux de recherche ont porté sur la notion de pouvoir et même sur le phénomène du pouvoir. Toutefois, si l'Homme est un être dont les désirs sont gouvernés par la quête du pouvoir, le pouvoir politique ne peut pas être confondu avec d'autres types de pouvoir. Par exemple, le pouvoir social, économique, religieux et culturel. Cependant, l'importance du pouvoir comme objet d'étude en science politique ne doit pas occulter la difficulté à en circonscrire la nature, le contenu et les limites.

Pour *Thomas Hobbes*, le pouvoir des individus découle de la société. Est-ce que tout membre d'une société humaine est détenteur d'un pouvoir ? Dans la conception institutionnaliste, le pouvoir est synonyme de gouvernants au sens large notamment par les branches étatiques qui l'incarnent. C'est pourquoi tous les pouvoirs politiques aspirent à être reconnus et acceptés. En d'autres termes, les dirigeants, les détenteurs du pouvoir politique sont toujours à la recherche du soutien populaire c'est-à-dire de la légitimité. La légitimité est la base des rapports de pouvoir. Elle confère au pouvoir sa raison d'être, sa justification. Dans la Grèce Antique, il y avait coutume de distinguer le pouvoir légitime (nomos) régulé par le droit et le pouvoir illégitime (hubris) animé par des préoccupations personnelles.

Le concept de légitimité a tout un sens en science politique car tout pouvoir politique doit être légitime. *David Easton* définit la légitimité comme : « la conviction qu'il est juste et concevable d'accepter les autorités, de leur obéir et de se soumettre aux prescriptions du régime politique. ».

Les actions d'un Etat se veulent légitimes avant tout. Ceux qui les décident et les mettent en œuvre sont présumés agir dans le cadre des règles juridiques en vigueur.

C'est dans ce sens que *Marx et Weber* soutiennent l'idée selon laquelle l'autorité constituée est celles qui s'exercent dans un cadre formel permettant d'attribuer des compétences et des responsabilités à des organes qu'elles établissent. Pour les Etats, ce cadre n'est rien d'autre que la constitution. La notion Wébérienne d'autorité constituée renvoie au concept plus général d'Etat de droit, l'Etat dans lequel les autorités politiques, administratives sont tenues d'appliquer et de respecter les normes juridiques. Dans le discours philosophique, le terme « pouvoir » est une réalité conceptuelle dont il faut trouver l'essence. Et pour *Bertrand de Jouvenel* : « cette essence, c'est le commandement. Donc le pouvoir à l'Etat pur, commandement existant par soi et pour soi... ». Selon l'approche philosophique, le pouvoir s'exprime par le commandement et l'obéissance. Pour *Hegel* : « le pouvoir est assimilé à la notion d'Etat et l'Etat est la réalité en acte de l'idée morale, objective... ». L'approche philosophique assigne au pouvoir un but ou une fonction. Le commandement, qui constitue l'essence du pouvoir, est fondé sur l'obéissance. La cause finale de cette obéissance consiste dans le but que poursuit le pouvoir, c'est-à-dire, selon Saint Augustin, le bien commun. En effet, un pouvoir politique, pour être accepté par l'ensemble des membres de la communauté, doit rechercher et procurer le bien commun.

C'est ce fondement qui permet à *Bertrand de Jouvenel* de distinguer dans le pouvoir trois propriétés : la force, la légitimité, et la bienfaisance.

Dans les sociétés contemporaines, le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir d'un gouvernement, est principalement la faculté d'obtenir le consentement de ceux sur qui il s'exerce.

Mais qu'en est-il de l'approche sociologique ? Le pouvoir est une réalité sociologique primaire. C'est-

à-dire qu'il trouve sa source au sein même de la société. C'est parce qu'il est un phénomène sociétal lié à notre commune existence. C'est la société qui engendre le pouvoir. C'est dans ce sens que *Bertrand de Jouvenel* reconnaît que : « nous trouvons le pouvoir en naissant à la vie sociale comme nous trouvons le Père en naissant à la vie physique. ».

Les auteurs, sans distinction, s'accordent sur l'idée selon laquelle le pouvoir apparaît dès lors qu'un certain nombre de femmes et d'hommes sont réunis. L'existence d'un groupe d'individus rend nécessaire le phénomène du pouvoir. C'est la raison pour laquelle le doyen *Maurice Hauriou* souligne que : « le pouvoir suppose qu'il y a un goût humain à gouverner, petit ou grand peu importe. ». Ainsi, le pouvoir peut alors jouer un rôle pacificateur lorsque les rapports entre les membres de la société. Dans cette optique, *Thomas Hobbes* trouve dans la nature humaine trois causes principales de querelles : la rivalité, la méfiance et la fierté. Il apparaît clairement pour de nombreux philosophes et sociologues, que lorsque les Hommes vivent en communauté sans pouvoir, c'est l'état de guerre de chacun contre chacun. Toutes les analyses nous démontrent qu'il n'y a pas de société sans pouvoir. Les auteurs qui soutenaient l'idée selon laquelle il y a des sociétés sans pouvoir ont eux-mêmes fini par abandonner leur thèse. Parce que la notion de pouvoir s'étend à toutes les activités humaines et est même rattachée à la famille élargie. Les auteurs sont unanimes sur l'idée selon laquelle, de tout temps, le pouvoir demeure un phénomène universel inhérent à la société. Le pouvoir s'inscrit et prend place dans un contexte de relation ou d'interaction parce que son origine est à situer dans les rapports interindividuels de domination. Exercer du pouvoir ou un pouvoir suppose la mobilisation explicite de moyens divers. C'est ainsi que les politologues et même les sociologues se réfèrent à la définition empirique du mot pouvoir proposée par *Robert Dahl* : « le pouvoir d'une personne A sur une personne B est la capacité de A d'obtenir que B fasse quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention de A. ».

Natalie Fricero

En interprétant la citation de *Robert Dahl*, nous pouvons voir le clivage entre les dirigeants et les gouvernés. On ne peut pas exercer un pouvoir s'il n'est pas respecté. Les gouvernés doivent obéir, dans le cas contraire, les décisions prises par les dirigeants n'auront aucun effet.

La définition de *Robert Dahl* fait l'objet d'une critique. En effet, un système strictement rationnel ne peut être mis en pratique que si l'on croit à l'existence d'une solution unique et parfaite pour chaque problème posé. Pour *Michel Crozier*, le modèle mécanique du comportement humain sur lequel reposait la théorie rationaliste classique et l'organisation scientifique excluait les relations complexes et ambiguës qui se développent autour des relations de pouvoir. C'est la raison pour laquelle *François Chazel*, tout en reconnaissant l'importance de la définition du pouvoir de *Dahl*, dénonce la réduction du concept de pouvoir au seul concept de cause. Il estime que ce qui définit le pouvoir n'est pas seulement les résultats qu'il détermine. D'après l'auteur, il faut ajouter à cela la menace et la punition. Ainsi écrit-il : « Le pouvoir ne se reconnaît pas seulement au résultat qu'il détermine mais aussi au mode d'action qui le sous-tend. C'est ici le recours ou plutôt l'éventualité d'un recours à des sanctions qui constituent le levier dont C se sert pour obtenir de la part de R les changements désirés. ».

De ce qu'il précède, il n'est pas inexact de considérer que le concept même de pouvoir s'apparente à l'autorité au sens où l'a défini *Bertrand de Jouvenel*. « J'appelle autorité, la faculté d'entraîner le consentement d'autrui, ou encore j'appelle autorité, la cause efficiente des rassemblements volontaires. Lorsque je constate un rassemblement volontaire, j'y vois le travail d'une force qui est l'autorité. » En ce sens, l'obéissance au pouvoir apparaît alors comme un élément fondamental. C'est aussi la volonté des citoyens d'obéir à une quelconque autorité.

Par exemple, par rapport à la définition de *Robert Dahl*, on peut noter que c'est le consentement de B qui fonde en réalité l'autorité de A sur B. C'est pourquoi *Bertrand de Jouvenel* affirme également que le

propre de l'autorité est de ne s'exercer que sur ceux qui l'acceptent volontiers.

La relation entre les gouvernants et les gouvernés est une relation complexe. C'est la raison pour laquelle le pouvoir apparaît le plus souvent comme la manifestation de la puissance d'un individu (le chef ou l'Etat) ou d'un groupe d'individus (le gouvernement) sur l'ensemble de la société.

S'agissant de l'approche politique et juridique, comme dans l'approche philosophique, le pouvoir a pour caractéristiques essentielles le commandement. Le pouvoir est indispensable dans le bon fonctionnement de la communauté. *Georges Burdeau* souligne : « le pouvoir est une force au service d'une idée, c'est une force née de la conscience sociale destinée à conduire le groupe dans la recherche du bien commun et capable, le cas échéant, d'imposer aux membres l'attitude qu'elle commande. ». Ce bien commun que procure le pouvoir peut s'expliquer de la manière suivante : dans chaque société, des citoyens ont chacun des droits, que l'on appelle des droits subjectifs, qui se situent et se concilient dans un droit objectif, élaboration d'une règle morale s'imposant à tous, que le pouvoir doit respecter et faire respecter. C'est en ce sens que *Léon Duguit* écrit : « La puissance politique a pour but de réaliser le droit ; elle est obligée, par ce droit, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le règne du droit. L'Etat est fondée sur la force ; mais cette force n'est légitime que lorsqu'elle s'exerce conformément au droit. ».

Maurice Hauriou propose une définition qui tend à répondre aux mêmes préoccupations du juriste *Léon Duguit*. Selon *Maurice Hauriou* : « Le pouvoir politique est une libre énergie qui, grâce à sa supériorité, assure l'entreprise du gouvernement d'un groupe humain par la création continue de l'ordre et du droit. ».

De cette définition, on retient que le pouvoir a une dimension fonctionnelle : il accomplit l'entreprise du gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit maintenir l'ordre et créer des règles juridiques, le droit. Ces deux éléments sont généralement les plus retenus par les auteurs, les juristes, pour expliquer le pouvoir de l'Etat. Comme le fait observer *Carré de Malberg*, « édicter la loi est un des modes d'exercice de la décence étatique une fonction du pouvoir. ». C'est la raison pour laquelle *Max Weber* soutient l'idée selon laquelle le pouvoir peut obtenir l'obéissance des individus par des relations de contraintes et de domination. Ces relations sont basées sur la force, la menace ou encore la répression en cas de violation des normes juridiques. Mais les relations de dominations se fondent sur l'acceptation par les citoyens (les gouvernés) du pouvoir légitime.

Max Weber définit trois types de relations de domination : juridique, traditionnelle et charismatique. Ces relations peuvent reposer sur des motifs rationnels, traditionnels, ou encore charismatiques. D'une manière générale, dans toutes les sociétés humaines, il y a inévitablement un pouvoir qui se superpose à des pouvoirs parcellaires. Ce pouvoir légitime intervient à l'égard de tout et de tous et peut imposer ses décisions. Cependant, l'origine du pouvoir politique, comme sa nature, demeure, malgré la réflexion des plus grands penseurs, une énigme.

En effet, pourquoi et comment le pouvoir est-il établi ? Qu'appelle-t-on pouvoir ?

Il est vrai que le pouvoir ne peut se réduire à la domination, à la puissance, au commandement ou encore à l'autorité. C'est plutôt la capacité des dirigeants de gérer les affaires publiques de disposer des moyens juridiques pour maintenir l'ordre au sein de la communauté. Ce que l'on peut noter, au-delà des divergences entre les auteurs à propos de la notion du pouvoir, est que tout pouvoir est relatif à l'être humain, à une personne. C'est-à-dire dans une relation de pouvoir, une partie obtient de l'autre qu'elle obéisse. Celui sur lequel le pouvoir s'exerce accepte cette domination, c'est-à-dire obéit au pouvoir en place. Or, dans une société où l'être humain, l'individu, est défini en droit comme un sujet libre, le pouvoir ne peut être légitime sans son consentement. Le pouvoir est considéré par des juristes et des politistes comme une institution. Cette institution est au service de la communauté. C'est pourquoi le concept même du pouvoir politique est central pour les sciences politiques mais également pour la sociologie politique. En effet, les rapports entre les membres d'une communauté sociale organisée connaissent une grande diversité de formes de pouvoir. Il est vrai que les sociétés

modernes sont faites, au-delà des individus qu'elles englobent, d'une multitude de groupe : la famille ou les familles, les associations, les entreprises, les divers groupements au sein desquels un pouvoir s'exerce. Outre ces pouvoirs parcellaires, et qui se distinguent radicalement, il y a un pouvoir par excellence qui se superpose à ces pouvoirs : le pouvoir politique.

Un pouvoir est reconnu s'il est considéré comme investi d'une autorité légitime. Le pouvoir peut aussi être associé à l'image du prince, du gouvernant. S'agissant du pouvoir politique, *Aristote* souligne que « le pouvoir politique est d'une autre nature que le pouvoir du père sur ses enfants ou du maître sur ses esclaves ». La manière dont est organisé et exercé le pouvoir politique, c'est-à-dire le régime politique, revêt alors une importance primordiale. Le problème du pouvoir politique et de sa spécificité ne peut pas être compris sans dissocier et clarifier d'abord le sens des concepts développés par les théoriciens, les juristes, qui expliquent le mécanisme du système politique ou encore les relations complexes au sein de la société. D'une manière générale, la notion de pouvoir politique est liée à la notion d'état. Le pouvoir c'est le pouvoir de l'Etat. Dans les sociétés primitives, le pouvoir peut être diffus, ce qui n'est pas le cas des sociétés humaines. En effet, dans les sociétés humaines, le pouvoir politique est identifiable et il est le plus souvent exercé par un ou plusieurs hommes à titre personnel ou au nom d'une institution.

Selon la classification retenue par *Maurice Duverger*, le pouvoir politique apparaît comme un phénomène naturel, un phénomène de force et un phénomène de croyance. La notion de pouvoir est une notion indéterminée. Bien souvent, le pouvoir est défini comme un concept figé, comme une entité, mais le mot pouvoir renvoie à une relation entre deux ou plusieurs personnes. C'est un pouvoir sur quelqu'un. Il n'existe réellement que lorsqu'il s'exerce ou du moins lorsque s'établit une relation effective. C'est dans cette optique que se situe la célèbre définition proposée par Max Weber. Selon l'auteur, « le pouvoir est une chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre volonté même contre des résistances. Peu importe sur quoi repose cette chance ». Le pouvoir est le fait de disposer des moyens naturels ou occasionnels qui permettent à une action de se réaliser. C'est donc une faculté, une possibilité. C'est aussi la capacité de faire quelque chose, par exemple, la capacité de s'exprimer librement. C'est aussi le pouvoir d'agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'exercice du pouvoir sur autrui est ce qui limite aussi la liberté de l'autre. La vie humaine est faite d'ordre et d'obéissance. En effet, au sommet de chaque organisation, de chaque structure hiérarchique, se trouve une personne qui commande. Puisque les hommes vivent en société, le pouvoir est donc indispensable à la gestion de la cité. Le premier but du pouvoir politique est d'influencer le comportement d'autrui, et ensuite de régler les conflits. Mais s'il existe plusieurs formes de pouvoir, plusieurs groupes sociaux détiennent également le pouvoir. Le pouvoir est donc né dès que les Hommes ont décidé de vivre en commun. Mais le pouvoir contemporain s'exprime à travers l'Etat qui est devenu le meilleur lieu de l'exercice de ce pouvoir. Pour éviter toute contestation du pouvoir, ou encore toute instabilité de la société, les individus ont pris l'habitude d'institutionnaliser le pouvoir car, par cette institutionnalisation, le pouvoir est organisé de façon durable et est accepté par tous. Les Hommes préfèrent obéir aux lois et aux institutions qu'à des régimes qualifiés de dictature. Le pouvoir a été institutionnalisé pour organiser le fonctionnement de la politique mais également pour résoudre plus facilement les problèmes qui se posent à la société. L'institutionnalisation du pouvoir est un cadre idéal qui permet aux citoyens de se donner les moyens de s'organiser politiquement. Le plus souvent, le pouvoir est soutenu ou contesté en fonction de l'organisation du pouvoir qui a été mise en place. Cela dit, le pouvoir politique détermine les conditions de fonctionnement des autres activités. Soit pour les laisser libres dans un cadre légal, soit pour les réglementer de manière autoritaire.

Par exemple, la religion n'est pas pratiquée de la même manière dans un régime libéral et dans un régime totalitaire. Dans un régime totalitaire, il peut parfois arriver que la liberté de culte soit purement et simplement supprimée ou interdite. Tout pouvoir politique constitué prend des décisions et il fixe des règles qui valent pour la société toute entière. Le pouvoir détenu par les gouvernants, les dirigeants, est au service de l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la collectivité des membres de la communauté. Le pouvoir organise aussi l'activité humaine et la vie en société. Il modifie inévitablement

le comportement de l'être humain. Le pouvoir a besoin d'être reconnu pour s'exercer réellement. Le concept de pouvoir possède tout de même de multiples visages. En effet, ce terme est parfois difficile à définir. C'est pourquoi les politologues, les juristes, les sociologues reconnaissent que le pouvoir est une notion ambiguë car c'est une notion qui se confond avec d'autres notions.

section 1. La genèse et les fonctions du pouvoir.

Avant d'étudier le concept du pouvoir politique, il est important de mettre l'accent sur la genèse de la notion de pouvoir politique. De nombreux théoriciens, notamment *Hobbes*, *Locke* ou *Rousseau*, ont élaboré leur vision et leur théorie sur les rapports entre les individus et le pouvoir politique, des rapports qui constituent le fondement des démocraties pluralistes modernes. En d'autres termes, ces auteurs ont essayé d'expliquer la genèse du pouvoir politique en faisant une distinction fondamentale entre l'état nature (dont les rapports interhumains ne sont pas réglementés) et l'état social (dont les rapports sont réglementés et contrôlés par une autorité politique reconnue).

Pour ces auteurs, un pouvoir politique institué, est le résultat d'un contrat volontaire entre les individus, ceux qui sont appelés à exercer ce pouvoir délégué (établi en vertu d'une convention sociale et rationnelle) qui ont l'obligation d'assurer la paix sociale et de concilier les divers intérêts au nom de l'intérêt commun. C'est pourquoi le pouvoir politique incarné par l'Etat est tenu d'imposer le respect des règles juridiques à tous les membres de la société.

a. La notion de pouvoir politique selon Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes justifie la nécessité anthropologique d'une autorité politique qu'il qualifie de supra-individuelle en partant de sa vision sur la nature humaine. Selon l'auteur, à l'état naturel, les individus auraient des relations d'agressivité, de méchanceté, de conflit perpétuel dues au fait qu'ils seraient animés uniquement par des instincts et des pulsions égoïstes qui les poussent à satisfaire uniquement leurs besoins individuels et leurs biens personnels. L'auteur pense qu'en l'absence d'une instance extérieure qui impose aux individus des règles à respecter dans leurs relations et qui fonctionne comme une forme de contrainte ou comme un barrage aux pulsions naturelles de sorte que leurs actions ne portent ni préjudice ni atteinte aux droits naturels tout aussi légitime d'autrui, le résultat en est un conflit généralisé, c'est-à-dire un état de guerre de chacun contre chacun.

Que faire dans ce cas ?

Thomas Hobbes propose une solution. C'est-à-dire que pour dépasser cet état de belligérance qui fait que chaque humain est l'ennemi de chaque autre et qui caractérise la condition naturelle de l'Homme, la solution idéale serait l'institution d'un contrat par lequel les individus puissent transférer certains de leurs droits et libertés, relevant pourtant de la sphère individuelle et privée, à une autorité supra-individuelle qui devrait gérer la sphère publique et civile (Le Léviathan, 1851).

Thomas Hobbes parle aussi de la communauté civile. Le terme de communauté civile a le sens même d'une communauté organisée politiquement par l'Etat via un contrat originaire entre les individus, ce qui les différencie de l'état naturel où les individus ne constituent pas un corps politique.

Le pouvoir politique est donc né de la nécessité de concilier les conflits inhérents qui apparaissent entre les individus et les groupes sociaux. Selon l'auteur, c'est la voie unique pour imposer la paix sociale et la sécurité personnelle. La communauté civile est constituée à partir du consentement des individus qui ont accepté de céder une partie des droits dont ils disposent à une autorité supra-individuelle, formant ainsi un corps politique, un pouvoir commun. Ce pouvoir commun aurait comme but de garantir autant les droits naturels des individus que leur obligation à respecter les lois civiles instituées à l'aide de l'accord et de la convention afin que l'autorité publique puisse imposer et garantir le respect du contrat initial par tous en arbitrant à la fois les tensions existantes entre des intérêts divergents, ce qui est une condition pour préserver la paix sociale.

Ce pouvoir commun n'est rien d'autre que l'Etat, incarné par un seul homme qu'il appelle le « souverain », ou encore par un rassemblement de personnes (un gouvernement). Selon l'auteur, les individus se reconnaissent en ce pouvoir commun et sont donc tenus de l'obéir car ce pouvoir est presque le seul capable de les défendre contre les attaques des étrangers et contre le mal qu'il pourrait se faire les uns des autres.

La réalisation de ce transfert réciproque de droit, c'est-à-dire du contrat politique originel entre les individus représente, selon Hobbes, plus qu'un simple consentement ou un accord, c'est une « **unité réelle de tous dans une seule personne, réalisée par une convention de toutes personnes avec une autres** », c'est comme si une personne disait « **j'autorise cette personne, ou cette assemblée de personne et je lui cède mon droit à diriger ma vie à condition que tu en autorise toutes les actions de la même façon** ».

Ce libellé du contrat politique a pour conséquence l'institution du pouvoir politique fondé sur les lois naturelles et civiles. Grâce à ce pouvoir, celui qui représente l'Etat et, qui a le pouvoir souverain, est alors en droit de demander obéissance et soumission car ce pouvoir représente les individus. Et que ces derniers reconnaissent les lois adoptées par la communauté civile à laquelle ils ont transférés leurs pouvoirs.

En définitive, la théorie de la contractualisation par laquelle l'Etat est vu comme le résultat d'une convention et volontaire établie entre les individus, a été également développée par John Locke qui a insisté sur l'idée selon laquelle « **le pouvoir politique doit être limité par la loi afin de prévenir tout abus de la part des autorités publiques par rapport aux libertés naturelles dont les individus doivent jouir** ». Ainsi, pour John Locke, un des fondateurs de la doctrine libérale, l'existence de la société est conditionnée par l'institution de rapports politiques basées sur des règles et des lois à respecter autant pour le pouvoir que pour les citoyens.

Si pour les auteurs anglais la communauté politique et ses institutions sont nécessaires et bénéfiques car, c'est ce qui assure la paix sociale, garantit la propriété, les libertés individuelles mais limites aussi le pouvoir dans le cadre d'un système de réglementation juridique et prévient ainsi l'abus de pouvoir. Cela n'est pas la vision de Rousseau qui développe une critique radicale de l'espace politique.

b. Le pouvoir politique selon Jean Jacques Rousseau.

Jean Jacques Rousseau à essayer d'expliquer la genèse ou encore le phénomène de pouvoir politique. Rousseau parle d'une autorité suprême. Selon Rousseau, « à son état naturel, l'Homme est bon, gentil, authentique, inaltéré, orienté par l'instinct de survie et par la compassion pour ses semblables. La société, les conventions et les institutions auxquelles il est obligé de se soumettre dans le cadre de la civilisation l'ont transformé en un être faible, égoïste, dominé par le mal et orienté par son instinct d'accaparer les propriétés privées au détriment de ses semblables ».

L'Etat politique institué à la suite de la conclusion du contrat social est resté toujours imparfait et que l'évolution sociale n'a guère réussie à éliminé ces vices constitutifs. En revanche, Rousseau apprécie l'apparition des pouvoirs politiques, qui selon lui s'inscrit dans la logique de l'Histoire humaine. Dès lors qu'il y a des hommes et des femmes il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir politique.

Malgré cette critique Rousseau définit le pouvoir politique en relation avec la volonté générale qui est à son tour une « résultante » du contrat social qu'il formule ainsi « **Chacun de nous met en commun ses propriétés, sa personne, sa vie et tout son pouvoir sous la direction suprême de la volonté générale** ». Il estime que ce contrat social est la source même de la légitimité du pouvoir car, selon l'auteur, « **tout pouvoir, s'il repose sur le consentement et la volonté des individus, unis par le pacte, ci-dessus est l'expression de la volonté générale** ». En considérant que les lois sont l'expression juridique de la volonté générale, les citoyens, en obéissant à ces lois, les individus obéissent en réalité à eux-mêmes et participent donc à la souveraineté collective, tout en gardant leur

liberté en tant que citoyens, puisque la loi exprime cette volonté. Pour Rousseau, le contrat social est la base de toute société civile, c'est-à-dire d'une communauté humaine politiquement organisée.

EN définitive, le contrat social est la base de toute société civile, c'est-à-dire d'une communauté humaine politiquement organisée. Les théoriciens du contrat social plaçaient la source du pouvoir politique dans la volonté collective des individus considérés comme étant libres et égaux de par leur nature. Le fondement des autorités publiques consiste maintenant dans le consentement des individus à céder une partie de leurs libertés originelles à un pouvoir institutionnalisé. Les individus consentants et reconnaissent cette autorité publique parce que de cette façon ils obtiennent le titre de citoyen en obéissant seulement aux lois civiles et non pas à un souverain capricieux ou corrompu. Ces lois expriment la volonté du peuple seulement si ces lois sont votées par les citoyens. Il est aussi vrai que, les relations politiques actuelles entre les gouvernements et les gouvernés dans le cadre des sociétés démocratiques évoquent l'existence d'un contrat tacite ou explicite entre les deux entités. Il s'agit en réalité des constitutions, des règles juridiques, des normes, des coutumes, des procédures, qui doivent être respectées autant par ceux qui détiennent le pouvoir politique et qui en ont effectivement l'exercice, que par les gouvernés qui les ont acceptés et validés par leurs votes démocratiques, dès lors les institutions politiques de ce contrat sont ainsi investies d'une prérogative de décision et de c'est-à-dire les citoyens. C'est pourquoi, les institutions politiques sont ainsi investies de différentes prérogatives de décisions mais aussi de contrôle sur l'espace public. Pour tous ces auteurs, la source du pouvoir politique n'est plus le Roi ou un prince divin mais, au contraire, l'individu autonome avec ses libertés et droits naturels que toute organisation politique doit protéger et préserver. Cette démonstration nous montre comment l'on construit sur le modèle idéal et rationnel le pouvoir politique.

c. Le pouvoir politique selon Max Weber.

L'auteur pour expliquer le phénomène du pouvoir politique a d'abord analysé les structures de la société mais aussi l'action humaine, les facteurs qui la conditionne, les formes de légitimation du pouvoir, la structure des institutions politiques, le rôle des idées et des croyances religieuses dans l'évolution sociale. Max Weber définit d'abord le pouvoir comme « la chance de faire triompher à l'intérieur d'une relation sociale sa propre volonté même en dépit d'une résistance manifeste ».

S'agissant concrètement du pouvoir politique, dans sa définition du politique, il procède d'abord d'une manière classique, c'est-à-dire en partant d'abord du général vers le spécifique. Il définit la politique dans un sens extensif et général en soulignant que c'est une notion extrêmement large qui englobe n'importe quelle activité de conduite autonome. Dans ce sens, on peut faire référence à une politique bancaire, menée par un syndicat, à la politique scolaire d'une certaine ville. Dans le sens large, la politique et la relation asymétrique de pouvoir sont communes à toutes les organisations humaines car les sociétés humaines ne peuvent fonctionner sans activité de coordination, sans l'existence d'une autorité supra individuelle pour assurer l'ordre mais également le contrôle. Dans un sens restreint, Max Weber, pense que le trait générique des rapports de pouvoirs dans le domaine social est donné par l'asymétrie intrinsèque entre les groupes qui décident et commandent d'une part et les groupes qui obéissent aux décisions d'autre part.

C'est la raison pour laquelle Weber précise que faire de la politique signifie tout simplement « faire de son mieux pour participer au pouvoir ou, faire de son mieux pour influencer la division du pouvoir, soit entre l'Etat, soit dans le cas d'un seul état entre les groupes des personnes qui l'englobent ». Egalement, la politique apparaît alors comme étant une institution que l'on retrouve dans toutes les formes de sociétés humaines. Selon Weber, le pouvoir politique va se séparer peu à peu du complexe des relations sociales pour s'incarner dans des manifestations historiques variables, qui prennent progressivement la forme de l'Etat ; ce dernier devenant ainsi une structure de pouvoir et de domination autonome dans une société donnée.

Pour réaliser ces fonctions d'organisation, de contrôle et d'administration, le système politique de la

société aura pour missions de légiférer la loi, d'élaborer des normes juridiques, de prendre des décisions au niveau sociétal, d'organiser les services publics, de sanctionner toutes violations à la norme, de garantir l'application et surtout le respect des lois.

d. Le pouvoir politique selon John Locke.

Pour expliquer le phénomène du pouvoir politique, Locke part de l'idée selon laquelle, dans toutes sociétés politiques, il faut distinguer le pouvoir et l'Etat. Le philosophe a cherché à assoir la légitimité du pouvoir politique sur le consentement populaire. A cette fin, il fait de la limitation du pouvoir son maître mot. En revanche, il ne renie pas certains principes du contrat social comme mode d'accès des individus à la société politique. Il reprend donc la notion du contrat social qui constitue selon lui le fond commun des théories politiques de son temps. Il a cependant une conception originale du « contractualisme politique » tant sur la manière dont il appréhende le pouvoir dans l'Etat de nature, que par celle dont il présente et justifie l'accession des hommes à la société politique.

Locke se réfère au pouvoir dès la condition naturelle de l'Homme, c'est-à-dire à l'état de nature. C'est la raison pour laquelle, il relie la politique étroitement à l'exercice de la liberté par les individus qui sont parfaitement libres d'ordonner leurs actions, de disposer de leurs biens et de leur personne comme ils l'entendent, mais, dans les limites du droit naturel, sans demander l'autorisation d'un autre homme, ni dépendre de sa volonté.

Selon Locke, « **Dieu a fourni à l'Homme, dès sa naissance, les moyens de satisfaire aux nécessités de la vie** ». Selon le philosophe, les individus disposent donc d'une totale liberté pour décider de leurs actions, disposée de leur personne et de leurs biens. Néanmoins, l'état de nature est loin de l'état d'anarchie décrit par Hobbes dans le Léviathan en 1651. Locke dit que l'état de nature « c'est un état de paix, de bienveillance réciproque d'assistance et de protection naturelle ». Selon lui, « l'Homme vit sous l'empire d'une loi naturelle qui est celle de Dieu et de la raison ». Les notions de pouvoirs, de libertés et de droit de nature se rejoignent et sont étroitement dépendantes. « Dès sa naissance, l'Homme est muni d'un titre à la liberté parfaite et en pleine jouissance de tous les droits et privilèges de la loi de nature. Il bénéficie donc non seulement du pouvoir de conserver et de défendre sa personne, mais aussi du pouvoir de juger et de punir. » dit Locke. « **Le pouvoir dans l'Etat de nature est avant tout un pouvoir de liberté de l'individu conforme à la raison incluse dans la loi de nature** ». « **Le pouvoir individuel s'entend toujours dans les limites du droit naturel car l'Homme ne peut détruire sa propre personne** ».

L'Etat de nature chez Locke n'est pourtant pas dépourvu d'institution bien qu'elles ne soient pas encore politiques. Ex: la famille est présente avec les liens entre les hommes et les femmes, les parents et les enfants, il y a également des maîtres et des serviteurs. Néanmoins les hommes restent libres et égaux dès lors que la loi de nature élabore une loi d'égalité.

A propos de l'instauration politique, l'état de nature est remis en cause dès le moment où un certain nombre d'Hommes s'unissent et renoncent individuellement à leur pouvoir d'exécuter la loi naturelle au profit de la collectivité. A partir de ce moment, on peut parler de la naissance d'un corps politique qui est le résultat du consentement d'Hommes libres se met alors en place. Il emploie souvent les termes de « communauté », de « sociétés politiques ou civiles » pour désigner ce corps. Pour Locke, il y a inévitablement une convention conclue par les Hommes au terme de laquelle les partis doivent s'assembler et s'unir en une même communauté de manière à vivre ensemble dans le confort, la sécurité et la paix. Locke cite quelques exemples où une telle convention a eu ou a pu avoir lieu, il s'agit de Rome et Venise qui sont nées de l'association de plusieurs hommes libres et indépendants les uns des autres. A la différence des auteurs précédents, Locke privilégie les expressions de « pacte » et d'« accord » au détriment de celle de « contrat ». Il fait souvent référence à une convention unique qui permet l'établissement et le fonctionnement de la société politique. Pour John Locke, « toutes les sociétés politiques ont donc eu pour point de départ l'association volontaire et l'accord mutuelle

d'Homme qui choisissent librement leur chef et leur forme de gouvernement ». En effet, la formation du corps politique unique suppose la volonté unanime des Hommes. Ce consentement ne devra pas être remis en cause ultérieurement en effet « le pouvoir que chaque individu a donné la société quand il y est rentré ne saurait jamais lui faire retour tant que la société dure, c'est-à-dire indéfiniment ». Locke estime que l'adhésion unanime au pacte social originaire implique l'acceptation de la règle majoritaire dans le fonctionnement que la société instituée. Par ce biais, un certain nombre de citoyens instituent une fonction de confiance qui permet d'assurer l'obéissance et l'application de la volonté unique.

Il condamne le magistrat qui gouverne selon sa volonté et non selon la loi (Corée du Nord). Pour l'auteur, « **les gouvernants doivent toujours rester responsables devant le peuple de la mission qui leur a été confiées par la communauté** ». En effet, ils sont liés par elle, c'est pourquoi, le mandat donc il bénéficie contribue à la limitation du pouvoir arbitraire.

Section 2 : Le pouvoir et l'Etat

Existe-t-il entre l'Etat et le pouvoir des relations étroites ? Pour un certain nombre d'auteurs, il ne fait aucun doute de l'existence des liens entre le pouvoir et l'Etat car on ne peut pas parler de pouvoir sans parler d'Etat. L'Etat demeure le premier cadre de l'organisation du pouvoir dans les relations politiques.

Thomas Fleiner-Gerster définit l'Etat comme une « entité constituée par un peuple et un territoire au sein de laquelle le pouvoir politique s'exerce de façon rationnelle et organisée, sous forme de souveraineté à l'intérieur et d'indépendance à l'extérieure ». Cette définition reprend les 3 critères requis pour qu'une organisation politique puisse être considérée comme un Etat. La population forme le cadre démographique sur lequel s'exerce le pouvoir politique. L'Etat contemporain reste le cadre institutionnel premier d'organisation du pouvoir dans la société humaine, c'est l'Etat qui est à la fois le dépositaire et l'opérateur principal du pouvoir dans le monde contemporain. Néanmoins, l'Etat contemporain se présente aussi comme une institution, c'est-à-dire comme une personne morale détentrice du pouvoir politique.

Pour conclure, la liaison entre l'Etat et le pouvoir est double, en ce sens qu'il existe d'abord un pouvoir de l'Etat, ensuite des pouvoirs dans l'Etat (législatif, judiciaire, politique).

Paragraphe 1 : Le pouvoir de l'Etat

L'Etat est-il détenteur d'un pouvoir ? A quoi sert ce pouvoir ?

Il convient de souligner que les sources du pouvoir sont multiples ; par exemple, le fait de posséder de biens de valeur permet d'agir sur les autres. Parmi tous ces pouvoirs que l'on peut rencontrer dans la société humaine, le pouvoir de l'Etat tient une place particulière. La réflexion du pouvoir est très ancienne. La constatation d'une inévitable soumission des citoyens à un pouvoir de nature politique a été, depuis l'antiquité à l'origine d'une interrogation sur ce pouvoir, son origine, sa nature mais également ses limites. C'est pourquoi Marx Weber estime que « l'Etat est le groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime ». Egalement, la réflexion sur le pouvoir est ancienne. Pourquoi s'interrogeons-nous encore sur la notion de pouvoir ?

A- L'Etat comme forme d'organisation politique

L'Etat se présente comme une sorte de super pouvoir qui englobe et contient tous les pouvoirs parce qu'il incarne l'unité de la société Française, il est aussi le fondement de toutes autorités ; c'est pourquoi l'Etat est investie d'une autorité absolue exclusive. L'Etat est la source du pouvoir.

L'avènement de l'Etat moderne s'est caractérisé par un double processus d'institutionnalisation et d'autonomisation.

Autonomisation: on assiste de plus en plus à une délimitation des fonctions collectives qui relèvent

désormais d'une sphère sociale spécifique que l'on qualifié couramment de sphère publique.

Institutionnalisation: du pouvoir dans la mesure où les fonctions de l'Etat sont organisées de manières stables malgré quelques réformes.

L'institutionnalisation se traduit par l'émergence d'une entité abstraite érigée en support permanent du pouvoir et derrière laquelle s'efface les gouvernements. En d'autres termes, l'Etat n'est en réalité qu'un gouvernement politique parmi d'autres. La puissance de l'Etat s'exprime par la norme juridique car il a le pouvoir d'édicter des normes que les citoyens doivent respecter sous peine de sanction.

B- L'Etat comme forme de pouvoir politique

Pour les sociologues, l'Etat est une société politiquement organisée, l'Etat est une organisation politique parce qu'il est un ordre qui règlemente l'usage de la force, et qu'il détient le monopole de l'usage de la force.

Mais l'état est aussi une société politiquement organisée car il est une communauté constituée par un ordre de contrainte et que cet ordre de contrainte c'est le Droit. On dit parfois que l'état est une organisation politique en raison du pouvoir "qu'il a ou qu'il est" c'est pourquoi des juristes décrivent l'état comme le pouvoir situé au-dessus du droit, le pouvoir aussi qui applique les règles juridiques dans la mesure où un tel pouvoir existe. Cela signifie que le droit est alors effectif, que l'idée des normes juridiques prévoyant des sanctions motive la conduite des individus.

Au sens social ou politique, le pouvoir implique une autorité, une relation de supérieure à inférieure. Mais l'état c'est le pouvoir organisé par le droit positif, c'est le pouvoir du droit, c'est-à-dire de l'efficacité du droit positif.

Dans un régime démocratique l'Etat est détenteur d'un certain nombre de pouvoirs dit "régaliens" :

- Maintien de l'ordre public
- Administration de la justice
- Organisation de La Défense nationale

En France depuis 1945, l'Etat s'est vu confier des missions très importantes, en effet, les évolutions de la société française ainsi que celles de l'ordre international ont profondément modifié le rôle du pouvoir central pour Jacques Chevallier : « L'Etat apparaît comme le gardien, le garant de la pérennité d'un ensemble de traditions autour desquelles chacun peut se reconnaître et s'identifier ».

L'auteur, l'état post-moderne produit des valeurs collectives qui doit protéger, et parmi ces valeurs, il y a la liberté et l'égalité mais également le respect des droits et libertés fondamentaux ainsi que la solidarité nationale. L'Etat au sens moderne est alors une autorité souveraine qui s'exerce sur l'ensemble d'un peuple ou territoire déterminé, c'est le cas de l'Etat français, italien, allemand, espagnol. Cette forme d'organisation humaine est née en occident à partir de la fin du Moyen-âge. Néanmoins, à partir du 16^e siècle, les guerres de religions vont changer la nature du conflit en politique et, par conséquent, donner à l'Etat son premier grand rôle : celui qui vise à assurer l'unité de l'organisation politique.

S'agissant de la France, la question du pouvoir de l'Etat semble être réglée de manière définitive car sur le plan juridique, les détenteurs du pouvoir ne sont en réalité que des délégués de la souveraineté qui appartient à la nation (article 3 de la Constitution de 1958). L'Etat est considéré comme étant une puissance absolue. L'Etat est une personne morale de droit public, ne peut exercer les pouvoirs, c'est pourquoi, on a un président de la République et le Gouvernement et le Parlement qui exercent les pouvoirs au nom de l'Etat. L'article 3 est considéré comme étant une disposition fondamentale.

Sur le plan politique, avec la reconnaissance du suffrage universel, nous nous trouvons en démocratie. Mais la question du pouvoir de l'Etat ne règle pas la question des pouvoirs dans l'Etat ?

En France, le pouvoir de l'Etat a longtemps été en droit et en fait le pouvoir des institutions centrales. Néanmoins, le pouvoir pour quoi faire ? Quel est l'intérêt du pouvoir ? Dans la conception de la démocratie libérale, le pouvoir est fait pour servir l'Homme.

Le pouvoir de l'Etat est donc au service des citoyens y compris les étrangers sur le territoire français. Ce pouvoir a pour but de servir la population. Mais, si ce pouvoir est au service des citoyens français, il sert aussi à assurer l'ordre au sein de la communauté. En effet, une société dite civilisée, organisée comme la société française, ne peut vivre dans le désordre ni dans l'anarchie.

En résumé, le pouvoir de l'Etat sert aussi à maintenir l'ordre, à assurer la sécurité des citoyens, à réprimer les infractions par toutes natures ; c'est pourquoi l'Etat agit directement par l'intermédiaire de son appareil répressif : la police, la gendarmerie et la justice. Pour éviter que ce pouvoir soit absolu, il est utile dans une société humaine qu'il y ait des limites au pouvoir politique, par exemple, l'opposition politique dans un régime présidentiel, comme un régime parlementaire, joue le rôle de contre-pouvoir. Les régimes qui pratiquent l'alternance politique (droite/ gauche) admettent l'existence d'un contre-pouvoir permanent. Il existe donc des limites à ce pouvoir. La limitation des pouvoirs se matérialise alors par l'obligation faite au pouvoir politique, et d'abord à l'exécutif de se soumettre à un corps de règles supérieures, garantissant aux citoyens le respect des libertés et la garantie des procédures.

L'avènement de la Ve République, a été marqué par le renforcement du pouvoir de l'Etat. En effet, le trait essentiel de la Constitution de 1958, réside dans le rétablissement de l'Etat au rang des forces animatrices de la vie politique française. Ce qui distingue la constitution de 1958 de la précédente, c'est qu'elle conçoit le pouvoir de l'Etat non pas comme l'instrument d'un Homme ou d'un parti politique mais, comme le pouvoir de la nation toute entière. C'est la raison pour laquelle, il appartient à l'Etat d'incarner ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle en France le pouvoir de la République. Grâce à ce pouvoir, le gouvernement peut prendre des décisions, peut diriger.

C'est dans ce sens que Max Weber estime que « l'Etat est une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime ». Le reproche que l'on peut faire, c'est le fait que cette définition ne prend pas en considération les différentes missions qui peuvent étre assignées à l'Etat. L'Etat n'est pas une forme de pouvoir naturel qui aurait existé au sein de n'importe quelle société humaine ; il apparaît à la suite d'un long processus historique. Le pouvoir politique contemporain s'exerce dans les limites de ses frontières fixées et reconnues par les autres états. détenteur d'un pouvoir institutionnaliser l'état exerce son pouvoir au milieu d'importantes communautés humaines vivant sur un territoire bien défini et délimité juridiquement. Cependant, le pouvoir de l'Etat trouve son fondement dans les institutions des textes juridiques qui précisent en même temps son fonctionnement et garantissent sa pérennité. Ce pouvoir organise la société, la sécurité, lutte contre toute invasion, garantie la cohésion sociale.

Les buts du pouvoir de l'Etat ont considérablement évolué par exemple : établir des règles de bonne conduite au sein de la communauté, juger, arbitraire ou sanctionner en cas de violation de ces règles. Il n'a pas d'Etat sans pouvoir, le pouvoir de l'Etat peut être organisé ou désorganisé en cas de guerre ou conflit... L'Etat est le pouvoir par excellence. L'Etat désigne la forme institutionnalisée du pouvoir. Dans un état moderne, c'est la constitution qui fonde le pouvoir, c'est la raison pour laquelle, elle est au centre de la vie politique. C'est dire que le pouvoir d'un état moderne est inscrit non seulement dans la constitution mais aussi dans d'autres documents juridiques qui forment le droit positif, mais la constitution étant le document juridique le plus important. C'est pourquoi la Constitution doit s'adapter progressivement à la réalité sociale. La constitution n'est pas un texte figé, c'est pourquoi aussi, les constitutions fond l'objet d'une révision. Ex: constitution de 1958 à fait l'objet de plusieurs révisions

En définitive, l'Etat est aujourd'hui considéré comme la forme normale d'organisation des sociétés politiques et, le pouvoir politique (France, Allemagne, Italie et Belgique) est exercé au nom de l'Etat. Pour les sociologues, l'Etat est une société politiquement organisée. L'existence de ce pouvoir de l'Etat n'est pas en réalité en contradiction avec la démocratie car, l'Etat est la principale institution du système politique d'une société. Il est aussi une source de droit pour toute société humaine. Toutes les lois et les décisions prises par les organes constitutionnels le sont au nom de l'Etat. L'Etat est un mode d'organisation des Hommes avec une certaines répartitions du pouvoir mais c'est aussi une forme d'organisation humaine complexe et perfectionnée. L'état devient de plus en plus le centre de la réflexion politique, c'est la raison pour laquelle il est parfois considéré comme une valeur suprême. L'état est seul capable de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les citoyens. Parler du pouvoir c'est parler de la puissance publique, de l'autorité détentrice du pouvoir politique de l'Etat. Si le terme pouvoir désigne le plus souvent l'Etat, c'est parce que celui-ci, non seulement est le pouvoir par excellence mais aussi, la source du pouvoir qui peut être exercée sur d'autres personnes. Car l'état est le pouvoir par excellence, il va être investi d'une mission, celle de transformer la société.

C- L'Etat garant de l'intérêt général

On oppose l'intérêt général à l'intérêt particulier.

Bien que l'Etat soit le détenteur du pouvoir par excellence, il ne dispose pas ce pouvoir pour lui-même mais, en vue de l'intérêt de la communauté qu'il régit et c'est pourquoi le pouvoir détenu par l'Etat est différent du pouvoir personnel ou individuel. Ce pouvoir est au service de la communauté et de la Nation. Ce pouvoir étatique défend la nation, le bien commun (St Thomas d'Aquin) et public et, ce pouvoir assure la survie de la cité en la protégeant de la guerre de tous contre tous (Thomas Hobbes). La notion même de pouvoir politique implique par elle-même la recherche de l'intérêt de la communauté dans laquelle nous vivons. L'état est tout d'abord une personne. Morale de droit public, il ne peut exercer son pouvoir que pour le bien commun. L'intérêt général peut-être défini comme l'ensemble des besoins de la population, l'état est la mieux « armée » que les personnes privées pour l'identifier et le satisfaire. C'est pourquoi pour Aristote et Cicéron, l'Etat est un promoteur du bien commun. D'autres auteurs l'ont vu comme un facteur indispensable d'organisation de l'espace public, comme un représentant de l'intérêt général.

L'état représente par conséquent l'élément central du système politique, tout en étant la forme propre de manifestation du pouvoir politique. Mais le pouvoir politique exprime d'une manière ou d'une autre le consensus entre les gouvernants et les gouvernés. Mais afin de permettre une paix sociale le pouvoir politique doit reposer sur la conscience des citoyens, c'est ainsi qu'il peut-être considéré comme légitime. Le pouvoir politique ne peut-être exercé par la violence/ la force. C'est pourquoi dans un régime démocratique, le pouvoir politique ne doit pas abuser des prérogatives dont il a été investi. Ces actions doivent s'inscrire très dans la limite de ses compétences, telles qu'elles ont été fixées par les normes et procédures juridiques. Car toute société humaine, organisée, structurée, recherche toujours le bien commun. La première élaboration du bien commun est due à Aristote pour lequel le bien est la cause finale. Est-ce que toutes choses désirées autant qu'elle désire la perfection? C'est-à-dire que tout organisme vivant tend naturellement vers son bien. Il en est ainsi de l'Homme.

Il en est également de la société, le bien commun est ce vers quoi tend la nature de toute société.

Pour certains auteurs, l'expression bien commun a été élaborée à l'origine par STDA. En effet, quelque soit la société considérée, les choix effectués par les gouvernements, les éléments du bien commun peuvent être groupés en deux idées principales : l'ordre et la justice. L'ordre apparaît en effet comme un bien que toute société recherche, au détriment du désordre et de l'anarchie. En revanche, la justice est une vertu éminemment politique. On ne peut parler de justice dans une société organisée sans l'ordre juridique et politique. Cet ordre doit être assuré par le détenteur du pouvoir politique.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs et l'Etat

L'Etat n'est pas le seul détenteur du pouvoir dans la société humaine, il est concurrencé par d'autres types de pouvoirs.

A- Les différentes formes de pouvoir

Toute société produit des phénomènes de pouvoir. Les sociétés humaines sont marquées par des phénomènes de pouvoir encore plus complexes. A partir du moment où des être humains se retrouvent en rapport, des liens de pouvoir apparaissent, de même, les enfants peuvent créer entre eux des rapports de pouvoir. Le pouvoir est donc partout, qu'il s'agisse de la famille ou de l'entreprise. Le pouvoir peut être celui d'individus qui, en raison de leur qualité, de leur situation sociale ou de leur fonction, exercent sur les autres une influence. Mais le pouvoir peut être aussi celui des groupes ou des institutions (pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif).

B- Les effets des pouvoirs sur l'Etat

Historiquement, le pouvoir de l'Etat s'est constitué contre d'autres pouvoirs. Dans le cadre de la France, il existe le principe de séparation des pouvoirs mais aussi les contres pouvoirs qui ont pour but principal d'influencer l'action du gouvernement et, ces contre-pouvoirs ont pour but de limiter l'action du gouvernement. Ces contre-pouvoirs jouent un rôle important dans une démocratie, il s'agit aussi d'une garantie contre le risque d'un état totalitaire ou dictatorial.

Il y a parmi les contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs institutionnels (presque dans tous les états modernes). Ils sont prévus pour assurer l'équilibre interne du pouvoir et pour éviter des excès et des abus. L'exemple le plus souvent cité sont les assemblées parlementaires qui constituent des contre-pouvoirs. Elles peuvent être considérées comme des organes du pouvoir public mais en étant également en même temps des contre-pouvoirs. Dans les systèmes fédéraux (EU, suisse) ou largement décentralisés, les collectivités composantes jouent également le rôle de contre-pouvoir.

Il y a aussi les contre-pouvoirs politiques. Ceux sont généralement les partis politiques, ces derniers sont traditionnellement, considérés comme des contrepouvoirs. Il s'agit plus précisément des partis qui sont dans l'opposition. Ils peuvent effectuer leurs rôle de contrepouvoir quand ils ont les accès nécessaires pour le faire (presse, média). Les contrepouvoirs doivent avoir des moyens juridiques.

Il y a également les contre-pouvoirs sociaux qui présentent une très grande diversité car, ils recouvrent aussi bien les forces économiques et sociales : ceux sont les organisations syndicales, les différentes associations.

Il y a aussi les forces spirituelles, c'est-à-dire les églises. Dans certains régimes de dictature. Ces forces n'ont nullement pour mission de s'opposer au pouv politique. Peuvent à un moment de l'histoire se comporter comme des contrepouvoirs.

Section 3 : l'influence des idéologies sur la vie politique française

Le terme idéologie a été inventé à la fin du 18e siècle par *Antoine Desttu de Tracy*, penseur et homme politique français avec le sens des idées. Mais la vie politique telle que nous la connaissons dans les temps modernes est faite d'affrontement de grandes tendances relativement stables qui se disputent les suffrages des grands électeurs et sont en compétition pour l'exercice du pouvoir. Pour les sciences sociales, l'idéologie est par définition une production humaine qui obéit à des enjeux, des logiques, des processus. Les partis politiques sont en quelques sortes les lieux de productions d'idéologies. En effet, les partis de gauche ont leur idéologie, comme ceux de droite également. Dans les régimes politiques autoritaires, ou totalitaires, les dirigeants s'appuient sur une idéologie dite officielle. Dans ces régimes totalitaires, l'idéologie a pour mission d'animer toute la vie politique et sociale. Dans ce

type de régime, l'idéologie du parti dominant devient également l'idéologie de l'Etat.

Paragraphe 1 : Qu'est-ce qu'une idéologie ?

En sociologie ou en droit le terme sociologie n'est pas clairement défini. Quels sont les critères permettant de définir l'idéologie? Quel est le contenu de la notion d'idéologie?

A l'origine, le mot « idéologie » désignait une science ayant pour objet d'étude les idées mais, cette définition est aujourd'hui dépassée. Pour *Karl Marx*, la notion d'idéologie a un sens très clair « l'idéologie n'est plus une science des idées mais un ensemble de théories de valeur produites par les sujets sociaux et qui sont en réalité le reflet de leur situation matérielle ». *Karl Marx* considère l'idéologie comme un outil au service de la classe dominante, elle a pour fonction de rendre légitime l'organisation de la société, la répartition des richesses, le fonctionnement du pouvoir et des relations sociales. Pour asseoir son pouvoir, son autorité, pour éviter tout risque de révolte ou de révolution, la classe dominante (bourgeoisie) doit alors produire une idéologie, visant à légitimer l'état des choses, occulter l'exploitation et justifier les rapports entre les différentes classes.

Pour Karl Marx, l'idéologie bourgeoise du 19^e siècle justifie l'exploitation dans le système capitaliste en dissimulant à la fois l'exploitation des travailleurs mais aussi l'enrichissement des propriétaires qui possèdent les moyens de production (usine).

En revanche pour *Jean William Lapierre* « l'idéologie est un ensemble de représentations collectives par lequel s'affirme une hiérarchie de valeur ».

En résumé, les auteurs s'accordent sur l'idée de représentation collective que constitue une idéologie. Néanmoins, il existe dans tous les états modernes plusieurs idéologies. Il existe plusieurs idéologies.

Ex: libéralisme ou socialisme.

Les partis politiques sont des lieux de production idéologique.

Une idéologie d'un parti politique peut être plus ou moins structurée, en effet, chaque parti politique est d'abord sa propre idéologie, qui sera ensuite enseignée aux militants. En France, certains partis politiques de gauche sont très attachés à leur idéologie, c'est le cas du parti communiste français. Ce qui n'est pas le cas du parti de droite. Généralement les militants adhèrent à un parti politique pour son idéologie. Lorsqu'on parle d'idéologie, on fait allusion au clivage traditionnel classique « droite-gauche ».

Paragraphe 2 : Le libéralisme

A. Quelques précisions relatives au libéralisme

Le libéralisme fut une doctrine de gauche désignée à lutter contre l'arbitraire et l'absolutisme royal avant la Révolution française. C'est un mouvement de pensées qui se veut libérateur de l'Homme social. Aussi, le libéralisme n'est pas seulement un concept ou une idéologie, il est aussi un régime politique. Il désigne aussi un courant de pensée qui promet les libertés individuelles. Le libéralisme défend également une intervention limitée de l'Etat dans l'économie. La pensée libérale se veut aussi comme une réponse à la parution de l'absolutisme en reconnaissant à chaque être humain des droits naturels tel que la liberté de pensée ou la propriété. Le libéralisme est selon certains auteurs la politique de la liberté, d'une liberté réfléchie et raisonnable qui engage l'Homme. C'est un concept qui n'est pas homogène, il est composé de plusieurs libéralismes : culturels, politiques, économiques. Le libéralisme est historiquement et théoriquement un « combat » contre l'idée de la souveraineté absolue. C'est une doctrine de la protection de l'individu contre l'Etat.

S'agissant de la vie politique française, le libéralisme occupe une place non négligeable en raison de

l'influence de certaines grandes formations politiques qui ne cessent de soutenir que cette idéologie semble être la meilleure pour le développement de la société. Pour les libéraux, la liberté est l'essence même de l'Homme. En effet, tout être humain, quel que soit son rang social, aspire à une liberté totale. Sauf quand cette personne s'est vu retirer tous ses droits. Le terme libéralisme a été pour la première fois utilisé par Benjamin Constant en 1821. Qui apparaît donc comme le père du terme libéralisme et il est un des fondateurs de la pensée libérale. Le libéralisme accorde une place prépondérante à la notion de liberté. C'est la notion de base, le fondement. L'idée de liberté est certainement la plus grande et la plus puissante des idées politiques ; c'est aussi la plus confuse.

Pour certains auteurs, il n'est pas possible de définir le libéralisme comme étant la doctrine de la liberté car il s'agit d'une idée dont tout le monde se réclame, revendique. Pour *Benjamin Constant*, « la liberté c'était d'abord le droit de voter, ensuite d'exercer les fonctions qui tiennent à la souveraineté de l'Etat c'est-à-dire de légiférer ». La liberté selon *Benjamin Constant* c'est « pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni mal traité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs individus. »

B- Qu'est-ce que la liberté

Lorsqu'on parle de la liberté, on vise la liberté individuelle, c'est-à-dire le pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'Homme détermine son comportement. Or, cette liberté individuelle peut être conçue de 2 manières. Le libéralisme exige aussi des citoyens et de leurs représentants qu'ils renoncent à la force mais aussi à tout ce qui ne peut être mis en commun et partagé, c'est-à-dire que, celui qui s'engage dans une campagne électorale (candidats), doit accepter à la fois les règles et les principes qui fondent un régime démocratique.

S'agissant des 2 conceptions de la liberté

- Etre libre c'est pouvoir agir sans contrepartie extérieure, c'est-à-dire en fonction de ses désirs mais, c'est aussi une aspiration fondamentale chez tout Homme mais, qui inévitablement se heurte au fait social c'est-à-dire à l'existence des autres. De même, la déclaration des Droits de l'Homme accorde une place essentielle à la liberté et son **article 1e** dispose « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » ; l'**article 4** dispose « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; l'**article 5** dispose « tout ce qui n'est pas interdit est permis ».
- La liberté est perçue comme la faculté dont dispose chaque individu de donner un sens à ses actes, à sa vie, en déterminant ses propres valeurs de références. Mais la liberté ne signifie pas qu'il fait faire des choses interdites par la loi. « La liberté n'est pas celle d'errer dans le vide mais celle de choisir sa voix avec ses bornes, ses limites » dit Saint Exupéry.

Pour certains auteurs la liberté ne serait donc pas la règle mais l'exception. Elle suppose un effort constant car elle n'est pas naturelle et, elle est constamment menacée. On peut se poser alors cette question, si cette notion de liberté est une notion universelle c'est-à-dire une aspiration de tout être humain ? C'est en occident que cette notion de liberté a été le plus souvent invoquée, discutée, revendiquée. C'est pourquoi certains auteurs pensent que le problème de la liberté déborde largement d'un seul courant de pensées et qui, par conséquent ne saurait caractériser le seul libéralisme.

Dans un régime démocratique, dans un régime politique, lorsqu'on parle de libertés, celles-ci sont liées au régime politique et aux garanties juridiques et juridictionnelles qui en découlent. Les libertés sont d'une part les libertés individuelles : la sûreté, la liberté d'aller venir, la liberté d'expression, l'inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et, d'autre part, ceux sont les libertés politiques : la liberté d'association, la liberté de la presse, les libertés locales et électorales.

En définitive, d'une manière générale, il s'agit d'un ensemble de droits reconnus et organisés sur le plan juridique et qui bénéficient d'une protection renforcée.

D- La définition du libéralisme

En France, le libéralisme correspond à la philosophie de la classe bourgeoise du 19^e siècle. C'est un libéralisme de caractère politique et économique. Historiquement, le libéralisme a toujours été considéré comme la première des grandes idéologies. Néanmoins, sa définition comme celle des autres idéologies, a toujours donné lieu à des controverses, en effet, les auteurs ont eu du mal à s'entendre sur une définition unique du mot libéralisme, d'autant plus qu'il existe plusieurs formes de libéralisme. Le libéralisme est au départ une doctrine critiquée à l'égard du pouvoir, de tous les pouvoirs, critique d'une certaine organisation des pouvoirs politiques et religieux et, l'affirmation du droit naturel contre le droit divin va même être le fondement du libéralisme.

En vertu du droit naturel, on va progressivement affirmer la liberté de l'individu à l'égard de tous les pouvoirs. Jusqu'à la fin du 19^e siècle, le libéralisme n'avait pas de concurrence. Il est aujourd'hui concurrencé par le socialisme qui l'accuse de laisser l'être humain sans défense, de se livrer aux forces économiques.

En effet, depuis la révolution industrielle, pour le socialisme, l'Homme est plus qu'opprimé qu'il ne l'était sous l'ancien régime. Parmi les critiques, l'une d'elle s'attaque à l'un des piliers du libéralisme, c'est-à-dire le droit de propriété. A la différence des socialistes les libéraux sont très attachés à la notion de propriété. *Frédéric Bastiat*, l'un des auteurs libéraux, affirme avec force que « dans la force du mot, l'Homme né propriétaire parce qu'il né avec ses deux jambes dont la satisfaction est indispensable à la vie. »

Francis-Paul Benoit estime que « le libéralisme est d'abord une volonté et, cette volonté c'est celle pour chacun de construire son destin, d'être libre ». Le libéralisme fait donc confiance à l'Homme tandis que le socialisme met l'action sur l'organisation de la société mais également des institutions, en particulier l'Etat. Les socialistes comparent les libéralisés aux capitalistes. Il est vrai que la gauche a toujours présenté le libéralisme comme étant un danger pour la société mais, dans sa tradition, le libéralisme n'est pas seulement une pensée économique mais aussi, une vision des valeurs et des institutions indispensables à la protection des libertés publiques et des droits individuels et de sorts individuels. Le libéralisme n'est pas en contradiction avec la démocratie. En France l'instruction publique, la laïcité, la séparation de l'E et de l'Etat sont considérés comme étant des conquêtes redevables à la conquête libérale.

E- Les formes de libéralisme

Il existe 2 formes du libéralisme, on parle aussi du libéralisme culturel, économique, politique etc.

- Sur le plan philosophique, le libéralisme est une conception du monde qui établit le lien, le rapport entre l'individu et la société en considérant que cette dernière est essentiellement constituée d'hommes et de femmes. Le libéralisme prône aussi la liberté de conscience de parole et de réunion, mais aussi le droit à la propriété privée, à la liberté d'entreprendre, d'échange et du commerce.

- Le libéralisme politique est le prolongement du libéralisme philosophique.

- S'agissant du libéralisme économique, pour les libéraux, l'économie doit fonctionner selon les lois du marché, les lois naturelles. Ce qui veut dire que l'Etat ne doit pas intervenir dans ce domaine pour ne pas fausser la concurrence. Le libéralisme défend la libre circulation des marchandises, de la concurrence mais également la privatisation des entreprises publiques avec l'entrée dans le capital de ces entreprises d'opérateurs économiques privés. Et interdisant toute régulation politique.

Quels sont les fondements ?

Lorsqu'on parle du libéralisme, on fait toujours allusion au concept de liberté, mais, on a 2 conceptions du libéralisme :

- la liberté de participation : il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le citoyen ne peut être libre que dans la mesure où le pouvoir politique peut lui imposer des ordres, des devoirs, auxquels il n'a pas librement consenti. Cette liberté de participation implique aussi un contrôle des gouvernés sur les gouvernants. Cette conception participative c'est celle que l'on retrouve dans la Cité Grecque et plus tard chez Jean-Jacques Rousseau.

- la liberté autonome : il s'agit de l'absence de contraintes. Plus précisément, cette liberté autonomie signifie que tout Homme peut faire tout ce qui n'est pas interdit « tout ce qui ne nuit pas aux autres ». La liberté de ce point de vue apparaît comme la garantie d'une sphère privée dans laquelle chaque être humain est maître de lui-même.

Le libéralisme est avant tout commandé dans la croyance des libertés ainsi que dans ces bienfaits. Cette croyance peut s'exercer dans tous les domaines (y compris politiques et économiques). D'une manière générale les libéraux s'affirment tant dans le domaine politique que dans le domaine économique. Le libéralisme économique s'exprime également dans le principe de la liberté du commerce et de l'économie.

La question qui se pose est de savoir si le libéralisme recouvre à la fois le libéralisme politique et le libéralisme économique? Ou existe-t-il deux libéralismes distincts l'un de l'autre?

Certains auteurs défendent la thèse d'un libéralisme qui ne peut être divisé en deux. Pour ces auteurs il ne peut y avoir qu'un seul libéralisme. En revanche d'autres auteurs soutiennent l'idée selon laquelle il existe deux formes de libéralisme. Libéralisme politique et le libéralisme économique.

Le libéralisme politique :

Le libéralisme politique favorise le pluralisme politique, le multipartisme et l'alternance politique. Selon certains auteurs, le libéralisme a d'abord été revendiqué par la bourgeoisie, laquelle entendait limiter le pouvoir royal, de l'aristocratie puis de l'empereur.

Le libéralisme politique s'exprime par la volonté d'accorder la plus grande place à la liberté individuelle.

Le libéralisme politique se fonde sur plusieurs éléments. On peut définir la liberté politique comme la situation de l'être humain qui n'est assujéti qu'à sa seule volonté. Pour Maurice Hauriou : « la liberté politique consiste en la participation plus ou moins directe de tous les citoyens au gouvernement et particulièrement à la confection de la loi ». Cette liberté politique impose aux citoyens et au gouvernement un certain nombre de limites à leurs actions. Tout pouvoir politique, sauf dans les régimes de dictature et totalitaire, doit respecter les libertés individuelles.

Sur le plan politique, le libéralisme politique commande et exige la mise en place d'une certaine forme politique fondée sur des principes bien établis. Ces principes se regroupent autour de plusieurs idées essentielles.

- Le libéralisme politique implique la mise en place des institutions politiques équilibrées. De même, les pouvoirs doivent être déterminés par un texte. Ce texte est la constitution, qui prévoit la séparation des pouvoirs et l'instauration des mécanismes de contrôle des gouvernés sur les gouvernants.

La séparation des pouvoirs dans le cadre de la pensée libérale est au centre de l'organisation politique. Selon Montesquieu, « le pouvoir arrête le pouvoir ».

- Benjamin Constant évoque un droit de contrôle et de surveillance des citoyens à l'égard de leurs représentants par la manifestation de leurs opinions. Ils soulignent qu'en défendant la liberté politique, dont ce droit fait partie, le libéralisme montre qu'il n'est pas complètement étranger à la chose publique.
- Les libertés individuelles diffèrent de la liberté politique en ce qu'elles touchent à la liberté physique de l'être humain. Disposer de la liberté individuelle dans la pensée libérale c'est disposer d'une autonomie à travers de laquelle l'être humain pourra déterminer son propre comportement et son propre destin.

La liberté politique et la liberté individuelle entretiennent inévitablement des rapports très étroits.

L'autre forme du libéralisme est le libéralisme économique. Dans la pensée libérale, il existe une étroite conjonction entre la liberté économique et la liberté politique. Cela n'est pas surprenant car ces deux libertés publiques fondamentales ont été revendiquées dans le milieu du XVIIIème siècle par les mêmes catégories sociales (la bourgeoisie).

Le libéralisme économique se fonde sur le postulat selon lequel la liberté est le moteur le plus favorable de la vie économique. La liberté est ici entendue comme la recherche de l'intérêt personnel, la recherche du profit et de l'intérêt financier. C'est la raison pour laquelle les libéraux sont très attachés à la liberté d'entreprendre.

Le libéralisme économique repose sur la croyance selon laquelle tout système économique doit être fondé sur un équilibre naturel qui tend à s'établir de manière spontanée. Il faut laisser jouer le mécanisme régulateur et bannir toute intervention du pouvoir public dans ce domaine. Cependant, en temps de crise, c'est à l'Etat de prendre des décisions. Pour Frédéric Bastiat, « la liberté économique implique que l'Etat veille à son bon fonctionnement ». Pour les libéraux, l'Etat ne doit pas intervenir dans le domaine économique car son intervention risque de fausser l'ensemble de la machine économique.

La liberté économique suppose que la concurrence entre les agents économiques doit être libre. C'est-à-dire qu'ils sont libres de se concurrencer en vertu des lois du marché et non en vertu des lois imposées par la puissance publique. Pour les libéraux, l'Etat doit uniquement gérer d'autres activités comme l'armée, la justice ou la diplomatie.

Paragraphe 3: le socialisme

Le socialisme est considéré comme étant une notion polymorphe. C'est-à-dire que c'est à la fois une doctrine politique mais également économique. Cette doctrine se caractérise par la volonté de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers au moyen d'une organisation concertée de l'économie, ce qui l'oppose à la doctrine libérale qui préconise de laisser faire les intérêts individuels.

Le socialisme a le souci du progrès et de la justice sociale ainsi que de l'égalité entre les citoyens.

La notion de socialisme a connu un succès au début du XIXème siècle, d'abord en Angleterre, sous l'influence de Robert Owen. Il fut considéré comme le père du mouvement coopératif. En France, le terme est utilisé par Pierre Leroux. Selon lui, « un socialiste est une personne qui s'occupe des réformes sociales mais également qui critique l'individualisme ».

Le socialisme est une idéologie qui apparaît au XIXème siècle. Parmi les raisons ayant permis l'émergence du socialisme, on trouve le développement du capitalisme dans le cadre de la révolution

industrielle. On y voit s'y développer des sociétés commerciales et industrielles au sein d'économies jusqu'alors considérées agraires. La deuxième cause est la croissance économique majeure qui a lieu à l'époque. La troisième cause est le triomphe du droit de propriété issu de la révolution. La quatrième raison est la concentration du capital dans les mains d'une minorité plus riche, la bourgeoisie.

La détention par les bourgeois de tous les moyens de production va entraîner la misère des travailleurs. A partir de là, plusieurs mouvements spontanés se sont constitués pour élaborer des théories qui vont donner naissance au socialisme.

Sur le plan philosophique et politique, le socialisme est une conception du monde qui établit le lien entre le citoyen et l'Etat en considérant que la justice sociale est plus importante que les intérêts individuels.

Sur le plan économique, les conceptions socialistes ont beaucoup évolué depuis le XIXème siècle.

A- Qu'est-ce que le socialisme

Définir le socialisme est difficile car c'est un courant politique qui a revêtu des formes très diverses. Toutefois, la pensée socialiste repose sur la conviction selon laquelle toute société humaine peut être organisée de manière plus satisfaisante, fraternelle et juste.

On peut définir le socialisme comme étant une doctrine politique qui tend à établir l'égalité des conditions de vie par la suppression de la propriété individuelle. C'est un courant antilibéral qui milite pour une socialisation de l'économie mais qui rejette les lois du marché car il les considère à l'origine des inégalités sociales.

Il y a eu plusieurs auteurs qui ont milité pour défendre le socialisme.

Il existe plusieurs doctrines socialistes :

- Le socialisme de caractère technocratique défendu par Saint Simon
- Le socialisme utopiste avec Fournier
- Le socialisme humaniste avec Leroux
- Le socialisme interventionniste avec Louis Blanc.
- Le socialisme révolutionnaire avec Blanqui

Outre ces courants marginaux, il existe deux grands courants importants qui ont véritablement marqué l'histoire contemporaine : le socialisme scientifique et le socialisme démocratique.

B- Le socialisme scientifique.

Le socialisme scientifique est fondé à partir de la pensée de Karl Marx. Celui-ci a élaboré une doctrine considérée aujourd'hui par de nombreux auteurs comme la plus solide de toutes les doctrines socialistes.

Après sa mort, l'interprétation de la pensée de Karl Marx a donné lieu à toute une série de controverses d'ordre doctrinal jusqu'à la Révolution russe de 1917. Depuis l'effondrement du bloc communiste, l'application de la théorie de Karl Marx apparaît comme un véritable échec. Après l'échec de l'URSS, de nombreux pays d'Europe de l'Est ont décidé de ne plus mettre en œuvre la pensée de Karl Marx. Aujourd'hui, rares sont les Etats qui appliquent encore la pensée de Karl Marx (la Chine, la Corée du Nord et Cuba). Concernant la Russie, on peut dire que les dirigeants russes appliquent de moins en moins la pensée de Karl Marx.

Sur le plan social, le matérialisme historique a amené Karl Marx à considérer que la société humaine, c'est-à-dire les liens et les relations qui existent entre les Hommes est déterminé par les conditions

matérielles qui conditionnent les phénomènes spirituels. Dans le cadre de la pensée de Marx, le facteur social déterminant est le facteur économique et plus précisément les techniques de production. Ce sont ces techniques de production qui vont déterminer les caractères de la société humaine. Il en résulte que, dans chaque type de société humaine, il convient de distinguer ce que Marx appelle « l'infrastructure des superstructures ».

« L'infrastructure correspond en réalité aux techniques et aux rapports de production. » C'est ce qu'il appelle les forces productives et les rapports sociaux. Les superstructures correspondent aux formes politiques de la société, à sa morale, à son droit et à sa religion.

Sur le plan social, la pensée de Marx est basée sur les antagonismes sociaux, la lutte des classes. C'est l'élément déterminant qui permet de distinguer l'idéologie marxiste des autres idéologies. « Dans toute société humaine, il existe des luttes de classes. Chaque classe ayant un rôle à jouer dans l'histoire. Cette lutte oppose la classe dominante, c'est-à-dire la classe dirigeante, à la classe exploitée » (Marx). Pour Marx, ces antagonismes sociaux existent depuis la disparition de la communauté primitive et l'apparition du droit de propriété. « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. » (Marx). Selon lui, les rapports entre la bourgeoisie et le prolétariat ne sont que des rapports de lutte. Cette lutte est liée à l'exploitation de la majorité prolétarienne par la minorité bourgeoise. Il part de l'idée selon laquelle, dans toute société capitaliste, c'est la bourgeoisie qui détient le capital, c'est-à-dire les moyens de production et la propriété privée. Il ajoute que la bourgeoisie tire profit du travail des autres, du prolétariat. La polarisation de l'humanité en deux classes radicalement hostile est le reflet d'un unique fait économique : la production capitaliste. Celle-ci tend perpétuellement à opposer les Hommes qui participent à cette production, mais également à les diviser en deux groupes sociaux opposés. On trouve d'une part ceux qui détiennent le capital et de l'autre ceux qui travaillent. Dans ces conditions, le prolétaire n'a pour seule richesse que sa force de travail. Il est donc obligé de vendre cette force. Marx souligne que cette lutte est générale et éternelle et existe dans toutes les sociétés. C'est pourquoi il faut mettre un terme de manière définitive à cette lutte car l'oppression de la majorité par une minorité ne peut pas être tolérée pendant longtemps. Pour Marx, seule la révolution marquera la victoire définitive du prolétariat sur la bourgeoisie.

Sur le plan économique, Marx met l'accent sur les rapports de production détenus par la bourgeoisie. Puisqu'elle détient les moyens de production, c'est aussi elle qui fournit l'élite dirigeante. La plupart des dirigeants sont issus de la bourgeoisie. Il souligne également que le pouvoir est lié au rapport de classe et plus spécialement à la position de la classe dominante dans la sphère économique. L'Etat exprime en réalité la domination de la classe la plus puissante puisque cette classe détient tous les moyens, y compris les instruments juridiques.

Sur le plan politique, Marx rappelle que l'Etat n'a pas toujours existé dans l'histoire. Il souligne que celui-ci s'impose au moment où le développement économique entraîne la division de la société en classes opposées. L'existence de l'Etat est donc liée aux antagonismes sociaux. C'est la raison pour laquelle il soutient l'idée que si l'Etat est capable de modérer les conflits de classes, c'est en légalisant la domination d'une classe sur les autres. C'est pourquoi il définit l'Etat comme une organisation politique de la classe qui est économiquement au pouvoir.

C- Le socialisme démocratique.

Il s'agit de l'autre courant du socialisme. Ce socialisme démocratique n'a pas été dominé exclusivement par la pensée de Marx. Ce socialisme a toujours rejeté la doctrine de Marx à cause de son caractère autoritaire et non-démocratique. Le socialisme démocratique diverge de la doctrine marxiste sur plusieurs points fondamentaux. Il propose de concilier l'établissement d'une société socialiste avec le respect de la démocratie et de la liberté des citoyens. Le socialisme démocratique regroupe ceux qui acceptent les règles du jeu démocratique : le respect de la liberté publique, l'accès au pouvoir par des élections libres et transparentes, le pluralisme des opinions et l'acceptation de

l'alternance.

On peut distinguer deux formes de socialisme démocratique.

Tout d'abord le socialisme théorique. Il est fondé sur la volonté d'aménager une société capable de permettre l'épanouissement de chacun de ces membres. C'est un socialisme à la recherche de la démocratie.

Ensuite le socialisme pragmatique. Il vise surtout à réduire les inégalités sociales qui sont parfois à l'origine des mouvements de révolution. Parmi les auteurs français qui ont représenté ce courant, on peut citer Jean Jaurès. Il fut l'un des défenseurs du socialisme pragmatique. Sa pensée repose sur l'idée que rien n'est au-dessus de l'individu. Il rejette totalement la doctrine marxiste.

Il existe aussi d'autres courants du socialisme.

C'est le cas du socialisme humaniste défendu par Léon Blum. Selon lui, le but du socialisme est de libérer la personne humaine de toutes les servitudes qui l'opprime afin d'assurer à l'Homme le libre exercice de ses droits et de ses facultés naturelles.

Il y a également le socialisme d'inspiration chrétienne. Il a été défendu notamment par André Philipe. Pour cet auteur, le socialisme doit s'inspirer de valeurs chrétiennes et démocratiques afin de résoudre les problèmes de la société actuelle. Pour ce faire, le socialisme doit rompre totalement avec l'héritage de Karl Marx. Pour André Philipe, il faut reconstruire un socialisme moderne adapté à la société du XXème siècle.

Paragraphe 4 : Le nationalisme.

A- Quelques précisions nécessaires relatives au nationalisme.

Le mot nationalisme regroupe plusieurs sens et significations. C'est une notion qui suscite des passions. En effet, le nationalisme recouvre des réalités distinctes. Dans certains cas, il se rapporte au patriotisme, c'est-à-dire l'attachement à la communauté politique au sein de laquelle chaque Homme naît, vit et reçoit un héritage culturel plus ou moins riche.

Il se caractérise aussi par la volonté de défendre les intérêts de la nation, notamment en matière de sport dans les compétitions internationales.

En France, le nationalisme apparaît dès la fin du XVIIIème siècle mais le terme « nationalisme » est très peu usité à l'époque. Il est redécouvert vers la fin du XIXème siècle. Il existe plusieurs formes de nationalisme. Certains auteurs ont essayé de faire la distinction entre le nationalisme de droite et le nationalisme de gauche.

D'un point de vue philosophique, le nationalisme établit le lien entre l'individu et la société par le biais de la nation. Cela signifie que les intérêts et la valeur de la nation sont prioritaires sur les considérations individuelles.

D'un point de vue politique, la nation doit être aussi indépendante que possible, ce qui implique l'inquisition de la souveraineté politique et l'indépendance économique. Il ne faut pas confondre le nationalisme avec l'extrême-droite.

B- La définition de la notion de nationalisme.

Le mot nationalisme a donné lieu à plusieurs divergences car chaque auteur a essayé de donner sa

propre définition. Il n'y a pas de définition universelle du mot nationalisme.

Selon *Raoul Girardet*, spécialiste français du nationalisme, on peut le définir comme étant « le souci prioritaire de conserver l'indépendance, de maintenir l'intégrité de la souveraineté et d'affirmer la grandeur d'Etat-nation ».

Le nationalisme résulte de la réunion de plusieurs éléments.

Le premier est le sentiment d'appartenance à une nation. En effet, la création d'un Etat-nation souverain constitue une première approche du nationalisme.

Le second est la volonté de faire passer la nation avant d'autres considérations ethniques ou religieuses.

Est-il possible de considérer le nationalisme comme une idéologie au même titre que le socialisme et le libéralisme. La question se pose également pour l'écologie aujourd'hui.

Il existe plusieurs formes de nationalismes qui se confondent et parfois se contredisent.

C.a- Le nationalisme politique.

Historiquement, le nationalisme politique fut la première forme de nationalisme. Un peuple qui a conscience de former une communauté nationale cherche toujours à se constituer un Etat.

Le nationalisme de Charles de Gaulle en est un bon exemple. CDG disait : « il n'y a pas de citoyen sans nation, ni de citoyen sans démocratie ». Pour lui, la citoyenneté s'enracine dans l'appartenance nationale, qui doit être une appartenance choisie. Le nationalisme de CDG repose alors sur une certaine conception de l'Etat et du pouvoir. C'est la raison pour laquelle il a d'abord distingué le peuple, qui forme l'opinion publique et qui s'exprime par le Parlement mais aussi par la voie du référendum, et l'Etat, qui représente l'appareil administratif et gouvernemental. Cet Etat est au service de l'intérêt général.

C.b- Le nationalisme linguistique.

Chaque nation dispose aujourd'hui d'une langue commune très souvent qualifiée de langue officielle. L'existence de cette langue officielle constitue un élément fondamental pour l'unité nationale mais surtout pour la cohésion sociale. En effet, une langue favorise non seulement la communication mais aussi la solidarité nationale. Par exemple, l'UE est aujourd'hui composée de plusieurs Etats et chaque Etat cherche toujours à préserver sa langue.

C.c- Le nationalisme culturel.

Le nationalisme culturel a pour but de défendre l'héritage culturel d'un Etat, d'une nation. Ce nationalisme revendique toujours une culture différente de celle des autres pays.

C.d- Le nationalisme économique.

Le nationalisme économique est souvent confondu avec le protectionnisme. En réalité, il vise à protéger les intérêts économiques d'une nation, c'est-à-dire les intérêts industriels et commerciaux. C'est la raison pour laquelle ce nationalisme économique prend souvent la forme du protectionnisme.

Chapitre 1 : La communication et la vie politique.

Quel est l'impact des médias et des moyens de communications sur la vie politique française ?

Dans de nombreux États occidentaux, la médiatisation de la vie politique est un fait réel. Par exemple, aux EU, les moyens de communications des médias jouent un rôle essentiel, surtout en période électorale.

Section 1 : La médiatisation de la vie politique française.

Dans la première moitié du XIX^{ème} siècle, avec l'apparition des premiers médias de masse, la question de leur rôle politique s'est posée. Dans un ouvrage intitulé *De la démocratie en Amérique* publié en 1935, Alexis de Tocqueville s'interroge sur la capacité de résistance du pouvoir politique à la violence des critiques qui s'expriment dans la multitude des journaux américains.

Les médias peuvent jouer un rôle négatif mais aussi positif à l'égard des Hommes politiques.

Paragraphe 1 : L'influence des médias sur la vie politique française.

A- Le pouvoir des médias sur la vie politique.

En France, comme dans toutes les démocraties occidentales, les grands médias jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des systèmes politiques.

Ils sont la première source d'informations politiques et souvent la seule d'un grand nombre de citoyens. La France s'est dotée d'une législation destinée à garantir le pluralisme politique sur les chaînes de télévision et la diversité des entreprises de communication en limitant leur concentration.

Aujourd'hui, la communication est considérée comme le quatrième pouvoir en raison de son influence sur la société et sur la vie politique française.

La question des rapports entre le pouvoir et les médias est une question inépuisable. En effet, les rapports entre le pouvoir politique et les médias suscitent parfois des passions. Malgré leurs rapports parfois conflictuels, l'importance des médias dans la société française n'est pas à démontrer. En effet, aucune société humaine au monde ne peut se passer des prestations des médias.

Les médias jouent un rôle fondamental tant pour la population que pour le pouvoir politique. C'est parce qu'ils sont devenus une forme d'institution dans la société française que les médias se trouvent confrontés aux autres institutions qui remplissent traditionnellement un rôle politique et social.

Mais, les médias disposent-ils réellement d'un véritable pouvoir ?

Avant d'analyser les rapports entre les médias et la vie politique française, il convient d'étudier le pouvoir des médias.

La capacité d'influence que les Hommes politiques peuvent avoir sur l'opinion publique est liée à l'utilisation de certains procédés. Pour l'opinion publique et pour les Hommes politiques, les moyens de communication ne sont pas sans effets. Dans le domaine politique, la télévision exerce une influence considérable lors des élections locales et nationales.

Les médias sont considérés aujourd'hui comme étant un élément-clé pour comprendre et analyser le comportement des responsables politiques.

C'est aussi la raison pour laquelle toutes les formations politiques disposent aujourd'hui d'un site internet pour diffuser les idées et susciter l'adhésion des Français.

Si l'influence des médias sur la vie politique est évidente, de nombreuses études dénoncent sans cesse l'impact considérable des médias sur le fonctionnement quotidien de la démocratie. S'il est vrai que le risque d'une dénaturation progressive du système politique français par un excès de médiatisation existe, il peut également constituer un danger pour les Hommes politiques. Les médias peuvent constituer un danger pour les Hommes politiques et c'est la raison pour laquelle certains Hommes politiques (comme JMLP) ont refusé certains débats politiques télévisés.

A partir des années 1960, le développement massif des techniques de communication a eu pour conséquence de mettre au cœur des débats la question du financement des campagnes électorales et de la vie politique.

Les effets de la concentration, tant sur le plan économique que sur celui de l'organisation des médias posent des problèmes de deux ordres :

- l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique
- l'indépendance du pouvoir politique face à la concentration des médias.

La télévision, par exemple, peut jouer un rôle important dans la création d'opinions entièrement nouvelles. Les médias peuvent aussi inciter certains électeurs à s'abstenir ou à changer d'avis à quelques jours des élections. Cette influence est d'autant plus sensible que les citoyens n'ont pas de convictions arrêtées avant les élections. La télévision joue un rôle certain dans une élection lorsqu'il y a un scrutin majoritaire car ce mode de scrutin a un effet multiplicateur. Elle peut avoir un effet de conversion d'opinion mais cela reste tout de même très rare. En effet, toute personne en âge de voter peut abandonner l'opinion qu'elle avait avant pour une autre opinion. En d'autres termes, la télévision a un pouvoir mais également une capacité à modifier les comportements pendant les élections.

B- Le pouvoir et les médias.

Historiquement, le pouvoir politique a toujours cherché à intervenir dans les médias chaque fois qu'il le peut, et surtout pendant la campagne électorale.

Mais il peut être lui-même victime d'une certaine manière des médias.

Il existe deux formes d'interventions qui sont à des degrés divers et qui peuvent aussi se cumuler.

La première est la subordination des médias au pouvoir. Il s'agit de la situation dans laquelle, en droit ou en fait, le pouvoir maîtrise totalement les médias. C'est-à-dire qu'il les contrôle. Mais il y a une distinction à faire selon la nature du régime politique.

Dans les régimes totalitaires et de dictatures, il n'y a pas de liberté d'expression ni de liberté de la presse. Les journaux hostiles au régime politique sont généralement interdits ou empêchés de paraître. Quand à la radio et la télévision, elles sont monopolisées par le pouvoir et en constituent le porte-parole.

Cette subordination totale des médias au pouvoir politique produit généralement deux conséquences :

- les informations données à la population sont sous le contrôle strict du pouvoir en place,
- font l'objet de censure et ne relatent pas toujours la vérité et les citoyens conscients de cette subordination accordent très peu d'importance à la presse.

Dans les régimes démocratiques, la situation est différente. Ces régimes se définissent par l'affirmation de la liberté de la presse qui a généralement valeur constitutionnelle. En France, par exemple, l'article 11 de la DDHC affirme que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme... ». De nombreuses lois sont intervenues dans tous les pays démocratiques

pour assurer à ce droit à l'information une protection effective.

La deuxième forme d'intervention est l'utilisation des médias par les pouvoirs politiques.

La communication étant considérée comme le quatrième pouvoir, elle est devenue une préoccupation pour les pouvoirs publics. Les médias sont un enjeu politique en France. C'est pourquoi toute réforme concernant les médias est considérée comme étant un acte politique.

Depuis quelques années, les médias sont également devenus le principal lieu du débat politique. C'est par l'intermédiaire des missions de radios ou de télévision ou par les tribunes publiées dans la presse écrite que les responsables politiques échangent des arguments ou discutent de leur projet devant les citoyens.

Dans un contexte de déclin des grands partis politiques de masse, les médias constituent le moyen le plus puissant par lequel les responsables politiques peuvent diffuser leur message aux citoyens.

Les médias jouent donc un rôle croissant dans la vie politique, et ce aussi bien internement qu'internationalement. Non seulement les professionnels de la vie politique accordent une attention particulière à la préparation de leur stratégie médiatique, mais les partis politiques recourent de plus en plus aux médias pour soutenir leur candidat.

A partir de la théorie générale de la communication, il est possible de souligner que le terme désigne tout moyen de communication naturel ou technique qui autorise la transmission d'un message. On peut communiquer une information à des fins de propagande, de séduction ou de persuasion. Les médias permettent à tous les électeurs de prendre connaissance des programmes présentés par les différents candidats. C'est la raison pour laquelle leur réglementation a été jugée nécessaire.

Il n'existe pas de liberté totale, sans limite, dans aucun pays du monde. Les limites évidentes sont celles qui traitent à la protection des droits des citoyens mais également à ceux des Hommes politiques. C'est la raison pour laquelle l'État a confié à une autorité administrative indépendante le pouvoir de réglementer le secteur de l'audiovisuel.

Paragraphe 2 : la contribution des médias à la démocratie.

Quels sont les effets des médias sur la démocratie ?

La démocratie est directement concernée par les progrès techniques et les changements sociaux induits par les médias.

Par exemple, la télévision est devenue un instrument essentiel des démocraties. Elle a élargi le champ des acteurs politiques. Les médias, dans leur ensemble, sont aussi un garant de la démocratie. Ils sont aussi des moyens privilégiés pour permettre l'exercice de la liberté d'expression considérée comme étant une liberté fondamentale. Ils sont également les gardiens de la démocratie dans la mesure où ils dénoncent les erreurs et les abus du pouvoir politique. Ils contribuent également, par les questions posées aux Hommes politiques, à éclairer le débat politique et préciser certains choix.

Les médias ont donc pour fonction non-seulement d'informer mais aussi d'éduquer. C'est la raison pour laquelle les sociologues soulignent que la France est entrée sous la Vème République dans une société de communication.

Les médias servent aussi de moyen de persuasion pour les Hommes politiques. En effet, l'action de persuasion n'existent pas seulement dans l'ordre politique. Elle s'est même développée dans ce domaine plus tardivement que dans le domaine commercial. On parle maintenant de marketing

politique.

Le marketing politique est la méthode globale de communication politique au sein de laquelle la publicité politique est la forme payante de l'information unidirectionnelle.

Les partis politiques, lors des campagnes électorales, utilisent de plus en plus les moyens de communication que l'on peut qualifier de marketing politique. Le but recherché est surtout de convaincre un nombre plus élevé d'électeurs pour élire leur candidat ou pour gagner une élection. Le marketing politique a un objet plus large. Il consiste en l'application de techniques de marketing par les partis politiques et les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle les Hommes politiques français ont désormais besoin d'avoir une compétence spéciale dans le domaine de la communication.

Les médias ont aussi besoin des Hommes politiques pour animer les débats sur les questions d'actualités.

Selon Jean-Marie Cotteret, « la communication politique assure l'adéquation entre les gouvernants et les gouvernés par un échange permanent d'informations. »

Section 2 : Les sondages d'opinions et la vie politique.

Paragraphe 1 : L'histoire des sondages d'opinion.

En France, en 1948, les enquêtes d'opinion prennent toute leur place dans la vie politique à partir de l'élection du président de la République au Suffrage Universel Direct (SUD).

Déjà en 1965, alors que la plupart des observateurs s'attendaient à une élection triomphale de CDG, les sondages annonçaient sa mise en ballotage. Mais la presse reste sceptique et les résultats du premier tour leur donnent raison. CDG avait obtenu 44,6% des voix contre 31,7% pour Mitterrand.

A partir de 1969, le nombre de sondages va augmenter. En 1974, 24 enquêtes d'intention de vote sont réalisées sur 4 semaines. C'est la raison pour laquelle la loi du 19 juillet 1977 va désormais encadrer l'utilisation des sondages en interdisant leur publication la dernière semaine précédant le scrutin.

Une commission a même été créée afin de veiller à la fiabilité technique et la transparence des enquêtes.

Les résultats des sondages d'opinion peuvent donner un candidat comme étant le favori. En 1995, les instituts de sondage avaient donné l'avantage à Balladur laissant penser que l'élection était jouée d'avance. En 2002, aucun institut n'avait avancé l'hypothèse de la présence de JMLP au second tour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sondages d'opinion sont souvent accusés de démobiliser les électeurs. Pour de nombreux votants, à quoi bon d'aller voter si les résultats sont déjà connus d'avance. D'où une grande méfiance de l'opinion publique et de la classe politique vis-à-vis de ces instruments d'information pourtant largement utilisés dans les grandes démocraties.

Les sondages d'opinion sont aussi accusés de fausser le jeu d'une quelconque élection politique. Ils sont parfois accusés de manipuler l'opinion publique.

C'est la raison pour laquelle la loi du 19 juillet 1977 répondait en réalité aux inquiétudes du législateur français face à la place grandissante dans la vie politique française des médias, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle de 1974.

Les sondages électoraux sont ceux qui sont réalisés quelques jours avant l'élection.

Le sondage est une technique permettant d'avoir connaissance de l'opinion quantifiée d'une population à partir d'une connaissance précise d'une fraction de celle-ci.

Plus précisément, le sondage d'opinion est une procédure d'enquête sur certaines caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon limité considéré comme étant représentatif de cette population.

Paragraphe 2 : la technique des sondages.

Aujourd'hui, les sondages d'opinion constituent une source importante d'informations. La question qui se pose très souvent est de savoir quelle est réellement l'impact des sondages d'opinion sur une élection.

A- Les domaines d'application du sondage.

Une campagne électorale est toujours vécue par les candidats comme un champ de conflits. En effet, la libre-concurrence, la compétition et le débat qui s'engage entre les différents candidats sont sa raison d'être. Ce conflit se transforme très souvent en contradictions, contestations ou controverses.

En France, jusqu'en 1977, aucune règle de droit n'interdisait à un média de publier des sondages électoraux dans la période précédant le scrutin. C'est dire que les Hommes politiques français s'intéressaient très peu à l'impact que pouvaient avoir les sondages sur une élection politique quelconque. S'il est vrai que la technique des sondages fut appliquée en France avec un grand retard, aux EU en revanche, cette technique a été testée pour la première fois en 1936.

C'est aujourd'hui une technique devenue courante dans la plupart des grandes démocraties occidentales.

En France, la réglementation des sondages résulte pour l'essentiel de la loi du 19 juillet 1977 modifiée par la loi du 19 février 2002.

Compte tenu de l'influence que les sondages sont susceptibles d'avoir sur l'opinion publique, surtout pendant les élections, le législateur a jugé utile de mettre en place des mécanismes destinés à garantir la fiabilité et le sérieux des sondages diffusés.

Traditionnellement, on distingue trois catégories de sondages politiques : les sondages de popularité, les sondages « fourchette » qui se réalisent alors qu'un certain nombre de suffrages réels ont été exprimés et les sondages pré-électoraux qui traduisent les intentions de vote des électeurs.

Les sondages « fourchette » sont ceux que réalisent le plus souvent les chaînes de télévisions et de radios une ou deux heures avant le dépouillage des bulletins, c'est-à-dire au moment de la fermeture des derniers bureaux de vote. Ils préfigurent les résultats officiels.

B- Le contrôle des sondages d'opinions en période électorale.

En France, la garantie du sérieux des sondages est assurée par la Commission des sondages qui a été instituée par la loi du 19 juillet 1977. La loi du 19 février 2002 est venue renforcer le rôle de la Commission en réduisant le délai d'interdiction qui est passé d'une semaine à deux jours, la veille et le jour du scrutin.

La Commission doit veiller à la qualité et à l'objectivité des sondages électoraux publiés ou diffusés. La loi du 19 février 2002 a ajouté une disposition qui s'impose aux instituts de sondage. Selon la loi de

2002, les organismes de sondage doivent désormais déposer auprès de la Commission une notice explicative présentant les conditions dans lesquelles l'enquête s'est réellement déroulée et cela afin de permettre à la Commission d'en vérifier le sérieux.

Cette notice explicative doit être déposée avant toute diffusion ou publication du sondage et non plus à l'occasion de la publication ou de la diffusion du sondage.

Paragraphe 3 : Les effets réels des sondages sur les élections politiques.

A- Quelques précisions nécessaires.

Le principe des sondages d'opinion est simple. Dans l'impossibilité d'interroger toute la population, on se limite à questionner un échantillon de personnes. Les réponses données par les personnes interrogées ne correspondent pas toujours à la réalité. Par exemple, le taux d'abstention est toujours sous-estimé dans les enquêtes.

B- L'effet positif et mobilisateur des sondages.

Pour les acteurs politiques, les sondages sont d'abord des techniques d'aide à la prise de décision. Avant de prendre une décision, le Président peut solliciter les instituts de sondage. Pendant la campagne électorale, les sondages permettent aux différents candidats de modifier leur discours, de changer de stratégie afin de séduire les électeurs indécis.

Pour les partis politiques et leurs candidats, il s'agit d'une véritable « arme » pour la conquête du pouvoir.

Les sondages peuvent également influencer le rythme de la campagne ou la sélection des candidats. Quelques études réalisées ces dernières années ont montré clairement que les sondages peuvent inciter les électeurs indécis à voler au secours des candidats qui n'avaient aucune chance de l'emporter. C'est pourquoi les sondages occupent une place de plus en plus importante dans la vie politique française.

C- L'effet négatif et démobilisateur des sondages.

Si les sondages peuvent avoir des effets positifs, ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les électeurs, la campagne ou les partis politiques donnés favoris.

Une élection politique réserve toujours des surprises. C'est la raison pour laquelle le législateur français avait jugé utile de réglementer la publication des sondages pendant les élections. En effet, le souci du législateur était d'éviter que le choix des électeurs ne puisse être influencé dans un sens ou dans l'autre le jour qui précède le scrutin. Il est incontestable qu'en période pré-électorale les sondages ont tendance à favoriser l'abstentionnisme des plus indécis. En effet certains électeurs peuvent estimer que le résultat des élections est déjà acquis.